

อ่านเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2551

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(୨. ୧୧)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๔๔๑/๒๕๔๗

คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๕๘๓/๒๕๕๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ระหว่าง { บริษัท ศกรวิศวกรรม จำกัด
กรุงเทพมหานคร

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี
๑/๑

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำ
ที่ ๒๖๒๔/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๑๐๖๙/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ รับจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ราวเหล็กและบันไดเหล็ก คลองไผ่สิงห์โต จากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กำหนดกับผู้ถูกฟ้องคดีในราคา ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ และจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐ โดยค่าใช้จ่ายของผู้ฟ้องคดีเองทั้งสิ้น หากก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาก็ดี หรือล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ฟ้องคดี



ได้นำหนังสือ...

ได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาสนามเป้า เลขที่ ๓๙-๔๒-๐๐๐๓๖-๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ เป็นเงิน ๗๒๖,๑๕๐ บาท มามอบไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีในวันทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญาตลอดมา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกับพวกไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาได้ เนื่องจากปล่อยให้มียานรูกกล้าในเขตพื้นที่ก่อสร้างนับแต่ก่อนที่มีการทำสัญญา ซึ่งจะทำให้เกิดอุปสรรคไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด ผู้ฟ้องคดีได้รับการขยายระยะเวลาตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้จัดการบ้านที่รูกกล้า ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญให้หมดไป จนทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานได้ ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ ที่ กท ๕๐๑๐/๒๓๕๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ แจ้งบอกเลิกสัญญาว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีได้ จึงขอเลิกสัญญา อันเป็นการบอกเลิกสัญญาโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ อีกทั้งไม่มีสัญญาส่วนใดระบุให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถทำได้ เพราะไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔โต้แย้งการบอกเลิกสัญญาไปยังผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีหนังสือแจ้งมายังผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่เป็นความผิดตามสัญญาทางปกครอง เพราะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะและจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกำหนดกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๓๙,๖๒๖,๒๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระครบถ้วน

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท ซึ่งเป็นเงินค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินค่างวดงาน (ครั้งที่ ๕)

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันเลขที่ ๓๙-๔๒-๐๐๐๓๖-๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด หนังสือสัญญาคำประกันเลขที่ นฐ. ๑๗๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) หนังสือสัญญาคำประกันเลขที่ นฐ. ๔/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ของธนาคารนครหลวงไทย



/จำกัด (มหาชน)...

จำกัด (มหาชน) หนังสือสัญญาฉบับที่ นฐ. ๑๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๐ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) หนังสือสัญญาฉบับที่ นฐ. ๓๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และหนังสือฉบับที่ นฐ. ๑๐๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาค่าปรับตามสัญญา เนื่องจากเหตุล่าช้าทั้งปวง มิได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญา

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงจ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ราวเหล็กและบันไดเหล็กคลองฝ้ายสิงห์โต จากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กำหนดให้เป็นราคารวมค่าจ้างและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีจะต้องทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาโดยจะเริ่มลงมือทำงาน ณ สถานที่ที่กำหนดภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐ และในวันทำสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือฉบับที่ นฐ. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ หลังจากได้ทำสัญญาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ขอเบิกเงินล่วงหน้าในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท และในการขอรับเงินที่จ่ายล่วงหน้า ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือสัญญาฉบับที่ นฐ. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท มาวางเป็นประกันด้วย ส่วนการคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้า ผู้ถูกฟ้องคดีจะหักคืนจากค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีเบิกทุกครั้งในอัตราร้อยละ ๑๐ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จ่ายล่วงหน้า สำหรับการจ่ายค่าจ้างนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีตกลงจ่ายเป็นรายเดือนตามผลงานและราคาของแต่ละประเภทงานที่ผู้รับจ้างจัดทำโดยสมบูรณ์ โดยจะจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของราคาผลงานที่ขอเบิกในแต่ละครั้ง ส่วนที่เหลือจะหักไว้เพื่อเป็นประกันผลงานหรือผู้ฟ้องคดีจะใช้หนังสือฉบับที่ นฐ. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ เป็นประกันผลงานก็ได้ และในงวดสุดท้ายผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าผลงานที่เหลือกับเงินที่หักไว้

/เป็นประกันผลงาน...

เป็นประกันผลงานคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบและรายการละเอียดท้ายสัญญาทุกประการ ในวันตกลงทำสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้รู้อยู่แล้วว่ามีบ้านเรือนของราษฎรตั้งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอันเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีก็ได้ลงมือทำการก่อสร้างตามสัญญาไปบางส่วน โดยได้ส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างไปหลายครั้งจนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลา ๒๑๐ วัน ตามสัญญาจ้างข้อ ๖ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ขอต่ออายุสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ต่อสัญญาได้จากอุปสรรคปัญหาบ้านเรือนราษฎรที่ตั้งกีดขวางอยู่ในแนวพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว และถูกตัดเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาจ้างให้เหลือวงเงินค่าก่อสร้าง ๖,๓๐๑,๕๐๐ บาท และระยะเวลาก่อสร้าง ๑๑๙ วัน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอมแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลดเนื้องานและวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๐๑๔/๓๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลดเนื้องานและวงเงินค่าก่อสร้าง ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะถือว่าผู้ฟ้องคดีทำผิดสัญญาจ้างและจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างต่อไป แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศ.ก. ๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔ ปฏิเสธไม่ยินยอมตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลดเนื้องานและวงเงินค่าก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาจ้างข้อ ๑๙ และได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างข้อ ๖ โดยหนังสือ ที่ กท ๕๐๑๐/๒๓๕๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อสัญญาจ้างและปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติตามที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องได้ เพราะผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างข้อ ๑๙ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๐๑๐/๕๙๐๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๔ ยืนยันการบอกเลิกสัญญาแก่ทนายความของผู้ฟ้องคดีอีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายแล้ว เพราะผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาข้อ ๑๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง และไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๖ วรรคสองรวมทั้งค่าสินไหมทดแทนด้วย และผู้ฟ้องคดียินยอมให้



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีรับหลักประกันสัญญาตามสัญญาข้อ ๔ และหรือหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามสัญญาข้อ ๒ และผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายควบคุมงานและค่าเสียหายอันเกิดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๒๑ เป็นเงินจำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเก็บไว้เป็นเงินค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินค่างวดงาน (ครั้งที่ ๕) ยังไม่เพียงพอกับค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างเป็นเหตุให้ต้องมีการเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว ดังนั้น จากการที่ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างข้อ ๑๙ ดังกล่าว มิใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำฟ้องนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทน และขอคืนหลักประกันสัญญา หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า รวมทั้งเงินที่ได้หักเก็บไว้เป็นเงินค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินค่างวดงาน (ครั้งที่ ๕) ด้วย

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า สัญญาจ้างซึ่งเป็นมูลคดีที่ก่อให้เกิดข้อพิพาทในคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้กำหนดข้อสัญญาขึ้นเอง จึงไม่ใช่ข้อตกลงที่เกิดจากความเห็นชอบของคู่สัญญา และเมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับข้อกำหนดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้น ข้อผูกมัดตามสัญญาจึงมีผลให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ทุกประการ หลังจากทำสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างจริง พร้อมกับมอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประกันและตลอดการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักคืนจากค่าจ้างที่เบิกรับทุกครั้งที่จ่ายเงินค่าจ้างมิได้จ่ายเป็นรายเดือนแต่จ่ายตามผลงานที่ตั้งเบิกตามเงื่อนไขของสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้เบิกค่าจ้างตามสัญญาหลายครั้ง ก็ได้เบิกรับตามผลงานที่ทำไว้ แต่ยังมีเงินบางส่วนยังมิได้รับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระตามสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดียังไม่จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายและเงินค้ำประกันสัญญาที่ได้หักไว้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาทั้งๆ ที่เป็นผู้ผิดสัญญาและไม่ยอมชำระค่าจ้างค้างชำระรวมทั้งเงินที่หักไว้ประกันผลงานที่ไม่ยอมคืนให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีกลับนำเหตุที่เป็นผู้ผิดสัญญามาอ้างเพื่อยกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี การเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ เหตุที่ผู้ฟ้องคดีตกลงทำสัญญาเพราะผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดส่งมอบสถานที่ก่อสร้างตามสัญญาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเงื่อนไขและเงื่อนไขเวลาของสัญญาจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีได้ และได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีมาโดยตลอด พร้อมทั้งขอผิดผ่อน



/การนำเสนอ...

การนำส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง โดยอ้างเหตุจำเป็นของบ้านรูกกล้า ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบมาแต่แรกแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แก้ไขหรือพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ของบ้านรูกกล้างกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าถูกตัดงบประมาณค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เนื่องจากงานล่าช้าไม่ได้ผลตามสัญญา และที่ไม่ได้ผลก็เพราะผู้ถูกฟ้องคดีละเว้นการดำเนินการตามหน้าที่เพื่อแก้ปัญหาบ้านรูกกล้า จนกระทั่งไม่สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างตามสัญญาได้ กับมาขอทำการแก้ไขเพื่อลดงานและงบค่าจ้าง โดยไม่สนใจความเสียหายของคู่สัญญาคือผู้ฟ้องคดี ซึ่งการลดและแก้ไขดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่เห็นชอบด้วย เพราะต้องเสียหายเป็นจำนวนมาก ผู้ฟ้องคดีจึงไปพบพนักงานผู้มีอำนาจที่จะทำข้อตกลงตามสัญญาข้อ ๑๙ พร้อมทำหนังสือเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง จึงไม่ใช่เรื่องผู้ฟ้องคดีไม่ยอมเจรจาข้อยุติตามสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการใดๆ นอกจากนิ่งเฉยและไม่คิดแก้ไขปัญหามาตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิเลิกสัญญาตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ เพราะสัญญาข้อ ๑๙ เป็นเพียงข้อกำหนดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาได้โดยไม่ต้องเลิกสัญญา นอกจากนั้นยังระบุข้อความว่า การเพิ่มหรือลดงานจะต้องคิดและตกลงราคากันใหม่ ซึ่งถ้าต้องเพิ่มหรือลดและยืดเวลาออกไปก็จะตกลงกัน ณ บัดนั้น ซึ่งตามสัญญาข้อ ๑๙ จะเห็นข้อความชัดเจนว่าให้เพิ่มลดงานและราคาได้โดยไม่ต้องเลิกสัญญา โดยไม่มีข้อความใดระบุว่าถ้าผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ว่าจ้างต้องการอย่างใดแล้ว ผู้รับจ้างหรือผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมรับเงื่อนไขหรือและตกลงให้เลิกสัญญาได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่เชื่อว่าจะมีนิติกรรมใด ที่มีข้อกำหนดที่ไม่มีความเป็นธรรมเช่นนั้น เว้นแต่ผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยหลงผิดและหลงตัวเองว่ามีอำนาจกระทำได้ตามนั้น และจะใช้อำนาจกระทำโดยขัดต่อธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีตามกฎหมาย ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเลิกสัญญาตามข้อ ๖ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ผิดสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญา เพราะไม่ส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายตามฟ้องและคืนหลักประกันตามสัญญาข้อ ๔ หรือหลักประกันตามสัญญาข้อ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องชดใช้ค่าจ้างเพิ่ม ค่าใช้จ่ายควบคุมงานและค่าเสียหายอันเกิดแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน จำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หลักประกันสัญญา หลักประกันรับเงินล่วงหน้าและเงินที่หักเกินไว้ค่าประกันผลงานในการเบิกเงินค่างวดงาน (ครั้งที่ ๕) ตามคำฟ้อง



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีภาระที่จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนตามผลงาน และราคาของแต่ละประเภทงานที่ผู้รับจ้างจัดทำได้โดยสมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง หากเดือนใดผู้รับจ้างทำงานไม่ได้โดยสมบูรณ์ก็จะไม่ได้รับค่าจ้างในเดือนนั้น ทั้งนี้ นับแต่สัญญาจ้างมีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานรวมทั้งสิ้น ๕ วงด (ครั้ง) และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปครบถ้วนทั้ง ๕ วงด (ครั้ง) แล้ว หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ส่งมอบงานอีกเลย จนกระทั่งครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างข้อ ๖ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถทำการก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาได้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหามาเพื่อให้การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาได้ โดยใช้สิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพื่อลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาจ้าง ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีตกลงยินยอม แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธไม่ยินยอม ถือว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างข้อ ๑๙ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างตามสัญญาจ้างข้อ ๖ และบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามช่วยแก้ไขปัญหามาอุปสรรค เพื่อให้การก่อสร้างตามสัญญาจ้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดมา แต่มาถูกตัดเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถจะทำอย่างอื่นอย่างใดได้ แต่ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหามาเพื่อให้การก่อสร้างตามสัญญาจ้างทำสำเร็จให้ได้ โดยการแก้ไข เปลี่ยนแปลงลดงานและลดวงเงินค่าก่อสร้างตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นชอบด้วยซึ่งเสมือนกับผู้ถูกฟ้องคดีพยายามแก้ไขปัญหามาแต่ฝ่ายเดียว โดยผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยเลย ซึ่งจะกล่าวหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยมิได้

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมว่า การจ่ายค่าจ้างมิได้จ่ายเป็นรายเดือนตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำให้การเพิ่มเติม แต่จ่ายตามผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จตามเงื่อนไขของสัญญา และตามผลงานที่ตั้งเบิกตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญาจ้าง และหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาโดยตลอด และส่งมอบงานให้กับผู้ถูกฟ้องคดีเรื่อยมา จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอีกต่อไปได้เนื่องจากติดอุปสรรคในเรื่องสถานที่ก่อสร้างเกี่ยวกับปัญหาบ้านรูกล้ำ และเป็นหน้าที่ของ



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องดำเนินการส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการก่อสร้างงานต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีก็ทราบในปัญหาข้อนี้มาแต่ต้นแล้ว ก่อนที่จะมีการตกลงทำสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแก้ไขในเรื่องปัญหามานรุล้ำตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ฟ้องคดี ตามสัญญา จนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๖ ได้ล่วงเลย ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่สามารถแก้ไขหรือพยายามเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการขอต่ออายุสัญญากับผู้ฟ้องคดีมาตลอด การแก้ปัญหारेื่อง มานรุล้ำหาใช่เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ส่งมอบงานอีกเลยจึงเป็นการกล่าวอ้างที่เอาประโยชน์ฝ่ายเดียว ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็น ผู้ผิดสัญญาไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับนำเอาอำนาจ ทางปกครองที่มีอยู่มาบังคับใช้โดยไม่สุจริตและชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน ทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดและข้อสัญญา และจากปัญหามานรุล้ำ ที่เกิดขึ้นซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการก่อสร้างงานต่อไป ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างมาก ทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดหาและซื้อสัมภาระในการก่อสร้าง เมื่อเกิดปัญหามานรุล้ำ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าพบพนักงานผู้มีอำนาจ ในการทำข้อตกลงตามสัญญาข้อ ๑๙ เพื่อตกลงเจรจาและประสานงานเกี่ยวกับปัญหา ที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังนิ่งเฉยกับปัญหาที่เกิดขึ้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างเหตุมา ในคำให้การเพิ่มเติมเพื่อเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาโดยอาศัยเหตุและอำนาจ ทางปกครองซึ่งเป็นผู้กำหนดข้อสัญญา ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้ผิดสัญญา การใช้สิทธิ ของผู้ถูกฟ้องคดีจะถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมายหาได้ไม่ ทั้งที่การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างมากที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาเกี่ยวกับค่าสัมภาระ และอุปกรณ์ที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดหาในการก่อสร้างงานตามสัญญา การบอกเลิกสัญญาของ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยข้อกำหนดและข้อสัญญา เพราะผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ผิดสัญญาตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างมา ตามสัญญาข้อ ๑๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ตามสัญญาข้อ ๖ ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า “...แต่มาถูกตัดเงินค่าก่อสร้างตาม สัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้...” แสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจทางปกครองเหนือเอกชนซึ่งสามารถเป็นผู้กำหนดข้อสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาหรือไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเอกชนซึ่งเป็นคู่สัญญา อันแสดงให้เห็นได้ว่าการใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้สิทธิที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แม้กระทั่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังบัญญัติให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้บอกเลิกสัญญา และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นอันเกิดจากการบอกเลิกสัญญานั้น การที่กฎหมายบัญญัติไว้ชัดแจ้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับอาศัยอำนาจทางปกครองและใช้สิทธิที่มีอยู่โดยหลงผิดว่ามีอำนาจกระทำได้ ทั้งที่สิทธินั้นขัดแย้งกับกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้อย่างเห็นได้ชัด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการเอาเปรียบประชาชน

สำหรับความเสียหายตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้คำนวณถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ดังนี้ (๑) ค่าดอกเบี้ยของธนาคารเกิดจากการโอนสิทธิและนำเงินจากธนาคารพาณิชย์มาเพื่อการทำงานและบริหารโครงการในการมัดจำ วัสดุต่าง ๆ ในการทำงาน พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ค่าแรงรายวัน และเงินเดือนพนักงานประจำทั้งหมดโดยกู้เงินจากธนาคารโดยมีวงเงินร้อยละ ๓๕ ของสัญญาคิดเป็นเงิน ๕,๐๘๓,๐๕๐ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บในการออกหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) เป็นเงิน ๒๙๑,๓๖๗.๕๐ บาท (๓) ค่าดำเนินการที่ใช้จ่ายไปแล้วในโครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๓๒,๐๐๐ บาท (๔) ค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องเสียหายเพราะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งประกอบด้วย (๔.๑) เสาคีมเชื่อม ค.ส.ล. จำนวน ๒๓๒ ตัน เป็นจำนวนเงินตันละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๗๘๔,๐๐๐ บาท (๔.๒) แผงเชื่อม ค.ส.ล. จำนวน ๒๓๒ ช่อ เป็นจำนวนเงินช่อละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท (๔.๓) ค่าเสาคีมไม้ ๕,๐๐๐ ตัน เป็นเงินตันละ ๑๖๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๔) ค่าปั้นจั่นจอตรอไม่ได้ทำงาน ๗๓๐ วัน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท (๔.๕) ค่าไม้แบบที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (เหมาจ่าย) ๓๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๖) ค่าบ้านพักคนงานและสำนักงานสนาม ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๗) ค่ารถขุด ช่วงจอตรอเวลาไม่สามารถทำงานได้ ๘ เดือน เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๗ รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๔๑๔,๐๐๐ บาท (๕) ค่าแรงคนงานรายวัน ๑๕ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท ต่อวันเป็นเวลา ๑,๓๐๐ วัน เป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท (๖) ค่าเงินเดือนพนักงานประจำสำนักงาน ๕ คน คิดเฉลี่ยในโครงการนี้เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๔๓ เดือน เป็นจำนวนเงิน



/๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท...

๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท (๗) ค่าเก็บงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสัญญาการจ่ายเงินในข้อ ๗ เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท (๘) ค่าเสียหายของบริษัทและค่าเสียโอกาสคิดเป็นรายวันตามที่กำหนด ถ้าบริษัทไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในสัญญาได้ คือ วันละ ๑๔,๕๒๓ บาท จำนวน ๑,๓๐๐ วัน รวมเป็นเงิน ๑๘,๘๗๙,๙๐๐ บาท (๙) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างเพิ่ม (ค่า K) ที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ ๒,๑๗๘,๔๕๐ บาท (๑๐) เงินค้ำประกันสัญญาที่ถูกหักไว้ในการเบิกเงินครั้งที่ ๕ จำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า คำชี้แจงเกี่ยวกับความเสียหายเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นคำชี้แจงที่เลื่อนลอยและไม่อาจรับฟังได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจากกรณีค่าดอกเบี้ยของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) อันเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีกู้ยืมเงินจากธนาคารและโอนสิทธิรับเงินค่าจ้างตามสัญญางานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) คลองไผ่สิงห์โต เพราะตามหนังสือบอกกล่าวโอนสิทธิของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามวิธีการจ่ายเงินกรณีโอนสิทธิที่กระทรวงการคลังกำหนดและถือปฏิบัติตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ข้อ ๒๖ คือ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งงานและขอเบิกเงินค่าจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างทำของให้แก่ผู้รับโอน (ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)) ทุกครั้งรวม ๕ ครั้ง ดังนั้น ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ธนาคารตามพันธะข้อผูกพันที่ผู้ฟ้องคดีมีต่อธนาคารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ยตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๑ เพราะมิได้อยู่ในข้อตกลงของสัญญา

๒) ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
๒.๑) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาสนามเป้า เลขที่ ๓๙-๔๒-๐๐๐๓๖-๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ เป็นเงิน ๙๐,๗๙๖ บาท เพราะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๓๕ ระบุว่า หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (๑) เงินสด (๒) เช็ควงเงินที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ควงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อกรุงเทพมหานครหรือ



/ก่อนวันนั้น...

ก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ (๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่าง
ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิสดารกำหนด (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย การที่ผู้ฟ้องคดีได้เลือกใช้
หนังสือคำประกันของธนาคารวางเป็นหลักประกันกับผู้ถูกฟ้องคดีในวันทำสัญญาจ้าง
ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบดีว่าเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร
ตามพันธะข้อผูกพัน มิใช่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว
๒.๒) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือคำประกันการเบิกเงินล่วงหน้าของธนาคารนครหลวงไทย
จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ ๑๗๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙
เป็นเงิน ๑๔๕,๒๓๐.๕๐ บาท เพราะค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกร้องจากผู้ฟ้องคดีดังกล่าว
เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ธนาคารตามพันธะข้อผูกพันที่มีต่อธนาคาร
๒.๓) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือคำประกันผลงานจากการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
ทำของงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ ซึ่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี
เป็นหลักประกันแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามคำชี้แจงเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕
ข้อ ๒.๓ ถึงข้อ ๒.๖ เนื่องจากตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ข้อ ๕ ระบุว่า
“ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นรายเดือนตามผลงานและราคาของ
แต่ละประเภทงานที่ผู้รับจ้างกระทำได้โดยสมบูรณ์ การจ่ายเงินนี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้
ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของราคาผลงานที่ขอเบิกในแต่ละครั้ง ส่วนที่เหลือจะหักไว้เพื่อเป็นประกัน
ผลงานหรือผู้รับจ้างจะใช้หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศตามจำนวนเงินที่หักไว้
มาวางไว้แทนก็ได้” เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตั้งแต่งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔
ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่างานให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๙๐ ส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๐ ได้หักไว้
เพื่อเป็นประกันผลงาน การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือสัญญาคำประกันของธนาคาร
นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ นฐ ๔/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ เลขที่
นฐ ๑๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๐ เลขที่ นฐ ๓๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐
และหนังสือเลขที่ นฐ ๑๐๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
แทนจำนวนเงินค้างงานที่หักไว้ร้อยละ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบดีว่าค่าธรรมเนียมจากการ
ออกหนังสือของธนาคารเป็นภาระหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ธนาคารตามพันธะ
ผูกพันของผู้ฟ้องคดีที่มีต่อธนาคารดังกล่าว ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
ท้ายเอกสารคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๒.๑ ถึงข้อ ๒.๖ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาวางเป็นหลักประกันให้แก่
ผู้ฟ้องคดีรวม ๖ ฉบับ เป็นเงิน ๓๓๕,๑๖๗.๕๐ บาท นั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีต้องชำระ



/ให้แก่ธนาคาร...

ให้แก่ธนาคารตามพันธะข้อผูกพันที่ผู้ฟ้องคดีมีต่อธนาคาร มิใช่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียมตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๒ จากผู้ถูกฟ้องคดี

๓) คำดำเนินการที่ใช้จ่ายไปแล้วในโครงการประมาณ ๑๒ เปอร์เซ็นต์ จากยอดเงินตามสัญญาจ้าง อันได้แก่ ค่าเตรียมการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่ต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายพัสดุสำนักงาน ค่าเช่ารถยนต์รับ-ส่งคนงานในช่วงเทศกาล ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่ารับรองในโครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๒,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้ตามคำชี้แจง เนื่องจากนายณพพงษ์ จารุบุตร ผู้จัดการทั่วไปของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑ นาฬิกา ตามใบมรณบัตรเลขที่ ๐๕-๑๒๙๙๓๒๑๐ ออกโดยสำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอยไม่มีพยานหลักฐานรองรับสนับสนุนให้เชื่อถือได้ว่าเป็นความจริงจึงไม่อาจรับฟังได้และไม่น่าเชื่อเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคล ซึ่งสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายที่มาของรายได้พร้อมจัดทำบุคลากรเงินยื่นต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบได้ การกล่าวอ้างโดยใช้ผลจากการปฏิบัติงานและผลที่ได้รับตามที่กล่าวอ้างยืนยันแทนเอกสารที่ไม่สามารถนำมาเสนอได้จึงเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยไม่น่าเชื่อและไม่สามารถรับฟังได้ ตัวอย่างการขนย้ายบ้านพักของประชาชนที่รูกล้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินให้แก่ประชาชนเป็นค่ายานพาหนะสำหรับย้ายสิ่งของ ตามระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีรายละเอียดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือการย้ายสาธารณูปโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ฟ้องคดีโดยมีสำเนาต้นขั้วเก็บไว้กับส่วนราชการ หรือค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ค่าเช่ารถ และค่าน้ำมัน ต่างๆ เหล่านี้ ผู้ฟ้องคดีสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการมาเสนอเป็นหลักฐานได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องคำดำเนินการที่กล่าวอ้างว่าใช้จ่ายไปแล้วตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๓ เนื่องจากเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันอันเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยไม่น่าเชื่อ

๔) ค่าเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้แก่ ๔.๑) ค่าเสาเข็มเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน ๒๓๒ ต้นๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๗๘๔,๐๐๐ บาท ๔.๒) แผงเขื่อน ค.ส.ล. จำนวน ๒๓๒ ช่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน



/๕๘๐,๐๐๐ บาท...

๕๘๐,๐๐๐ บาท ๔.๓) ค่าเสาเข็มไม้ ๕,๐๐๐ ต้น ๆ ละ ๑๖๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ๔.๔) ค่าปั้นจั่นจอดรอไม่ทำงาน ๗๓๐ วัน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท ๔.๕) ค่าไม้แบบที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้อีก (เหมาจ่าย) เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๔.๖) ค่าบ้านพักคนงานและสำนักงานสนาม เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔.๗) ค่าเช่ารถขุดต้องจอดรอและไม่สามารถทำงานได้ ๘ เดือน เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๗ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๑๔,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง เพราะรายการค่าเสียหายข้อ ๔.๑) และข้อ ๔.๒) ผู้ฟ้องคดียังมีได้ดำเนินการผลิตแต่อย่างใด ซึ่งขั้นตอนการผลิตขึ้นงานรายการเสาเขื่อน และแผ่กันดินจะต้องได้รับการตรวจสอบขนาดระยะของเหล็ก และไม้แบบ ที่นำมาใช้งานว่าถูกต้องตามรูปแบบในสัญญาหรือไม่ จากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีก่อน เมื่อถูกต้องแล้วจึงอนุญาตให้เทคอนกรีต พร้อมเก็บตัวอย่างคอนกรีตนำส่งกองวิเคราะห์และวิจัยเพื่อทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตก่อนนำมาใช้งาน แต่จากรายการที่ผู้ฟ้องคดีแกลงเป็นรายการที่ผู้ฟ้องคดีคิดคำนวณจากเนื้องานตามสัญญาหักจากปริมาณงานที่ส่งมอบงานแล้ว ตามตารางข้างท้ายนี้

ที่	รายการตามบัญชี แนบท้าย	จำนวน	รายการที่ส่งงาน งวดที่ ๑ - ๕	คงเหลือ ที่จะใช้งาน	หมายเหตุ
๑	ตอกเสาเขื่อน ค.ส.ล	๔๗๒ ต้น	๒๔๐ ต้น	๒๓๒ ต้น	
๒	ใส่แผ่กันดิน	๔๖๘ ช่อง	๒๓๕ ช่อง	๒๓๓ ช่อง	

ประกอบกับเอกสารแนบท้ายคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีที่จัดซื้อวัสดุเพื่อนำมาใช้สร้างชิ้นงานตามรายการข้อ ๔.๒ ถึงข้อ ๔.๗ อยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๓๙ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๑ อันได้แก่ เหล็กเส้นคอนกรีตผสมเสร็จ เสาเข็มไม้ ไม้ยาง ไม้แบบ และทรายถม ต่างเป็นรายการที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นชิ้นงานและเบิกเงินค่างานตั้งแต่งวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ และตามที่ถูกฟ้องคดีอ้างว่าปั้นจั่นและรถขุดดิน หมายเลขทะเบียน ดฉ. ๒๗๓๔ ของบริษัทนิวกอน (๙๙๙) จำกัด ต้องจอดรอไม่ได้ทำงานโดยปั้นจั่นต้องจอดรอเป็นเวลา ๗๓๐ วัน คิดค่าเสียหายวันละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท และรถขุดดินต้องจอดรอไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลา ๘ เดือน คิดเป็นเงินค่าเสียหาย จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท นั้น



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีในส่วนดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ เพราะการทำงานตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้หยุดการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ ตามบันทึกการรายงานการทำงานของผู้รับจ้าง ฉบับที่ ๑๑๕ และเครื่องจักรได้ขนย้ายออกไปแล้ว และผู้ฟ้องคดีสามารถนำเอาเครื่องจักรดังกล่าว (ปั้นจั่นและรถขุดดิน) ไปใช้ในงานด้านอื่นได้โดยไม่ต้องจอดรอการทำงานตามสัญญาตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าวัสดุก่อสร้างที่เสียหาย เพราะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๔

๕) ค่าแรงช่างและกรรมกรรายวันที่ประจำอยู่บริเวณก่อสร้าง จำนวน ๑๕ คน เป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีถึงแม้จะไม่สามารถนำหลักฐานมายืนยันเพราะเอกสารได้สูญหาย เนื่องจากนายพพงษ์ จารุบุตร ผู้จัดการทั่วไปของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิต ทำให้ไม่สามารถค้นเอกสารได้ครบถ้วนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีพยานหลักฐานรองรับสนับสนุนจึงเป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอยไม่น่าเชื่อเนื่องจากตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ข้อ ๓๑ ระบุว่า “ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง...” ซึ่งหลักฐานการประกันภัยดังกล่าวผู้ฟ้องคดีสามารถเรียกขอสำเนาจากบริษัทผู้ประกันได้ อันเป็นหลักฐานที่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีมีลูกจ้างอยู่จริงจำนวนเท่าใด ที่พร้อมปฏิบัติงาน ณ สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา อีกทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคล ต้องมีระบบการจัดทำบัญชีนำส่งเอกสารเพื่อลงบัญชีเป็นหลักฐานเป็นประจำทุกเดือนโดยมีพนักงานของผู้ฟ้องคดี คือนางสาวจันทร์จิรา ผลิผลเกิด ทำหน้าที่การเงิน หรือนางสาวสมสนิท ศิริหนองหว้า ทำหน้าที่บัญชี ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินมาแสดง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าแรงงานลูกจ้าง (ช่างและกรรมกร) ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๕ จากผู้ถูกฟ้องคดี

๖) ค่าเงินเดือนพนักงานประจำสำนักงาน ๕ คน เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๓ เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่อาจรับฟังได้ เอกสารรายการทางการเงินที่เลื่อนลอยไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลซึ่งรูปแบบรายการจ่ายเงินเดือนต้องแสดง



/รายการ...

รายการหักภาษีเงินได้หรือนำสำเนาการหักภาษีเงินได้บุคคลมาแสดงต่อศาลประกอบ คำชี้แจงก็จะทราบเงินเดือนที่แท้จริงของพนักงานแต่ละคน ประกอบกับนายพนพษ์ จารุบุตร ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ แต่ปรากฏว่ารายการเงินเดือนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงมีนาคม ๒๕๔๔ มีการลงนามรับเงินของผู้เสียชีวิต ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างและ เอกสารรายการเงินเดือนดังกล่าวจึงไม่น่าเชื่อถือเพราะขัดแย้งกับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีเอง และขัดแย้งกับความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเงินเดือนพนักงานประจำ ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๖ จากผู้ถูกฟ้องคดี

๗) ค่าเก็บงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามบัญชีแนบท้ายสัญญา ข้อ ๗ เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมและเป็นไปตามข้อสัญญาอันพึงจะได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการเก็บงานและส่งพื้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้งานในสภาพปกติ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๗ เป็นเงิน ๔๒๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากการจ่ายค่าจ้างเก็บงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ หมายถึง ค่าเก็บงานอันเกิดจากงาน ตามสัญญาข้อ ๑ โดยเหมาจ่ายให้เมื่องานใน ๖ รายการ แนบท้ายสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลักษณะงาน เช่น การปักเสาหลักเขตแสดงแนวเขตคลองการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ จากบ้านเรือนประชาชน หรือที่มีแนวท่อระบายน้ำสาธารณะไหลผ่านลงสู่คลอง การเก็บกวาด ทำความสะอาดพื้น ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง การฉาบแต่งผิวหน้าคอนกรีตของชิ้นงานที่ทำขึ้น การเชื่อมต่อผนังกันดิน (เขื่อน) กับแนวผนังกันดินบริเวณคอสะพานซึ่งบ้านจั่นไม่สามารถ ดอกเสาเข็มเขื่อนได้ เป็นต้น ซึ่งกรณีที่ยกขึ้นดังกล่าวเป็นลักษณะของงานที่ระบุไว้ใน รายการมาตรฐานเลขที่ กบค. ๑/๒๕๓๓ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีพึงกระทำ มิใช่การเก็บพื้นที่บริเวณที่ได้ทำงานโดยการขนย้ายสิ่งของต่างๆ ออกจากบริเวณหน้างาน และปรับพื้นที่ดินสภาพบริเวณทำงานให้กลับสู่สภาพเดิมเพราะการทำงานในลักษณะ ดังกล่าวผู้รับจ้างสัญญาว่าจะเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จคืนสภาพ (ตามเอกสารสัญญาจ้าง เลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ข้อ ๒๓) ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าเก็บงานและ ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน ๔๒๙,๐๐๐ บาท เพราะผู้ฟ้องคดียังไม่ลงมือทำงานส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จ

๘) ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๘ เป็นเงิน ๑๘,๘๗๙,๙๐๐ บาท เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีมีพันธะผูกพันกับผู้ถูกฟ้องคดี



/นับแต่วันลงนาม...

นับแต่วันลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างจากกำหนดเดิม ๒๑๐ วัน เป็น ๑,๔๘๑ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ (ตามบันทึกต่อท้ายสัญญาครั้งที่ ๕ เลขที่ สนน. ๒๐๒/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓) อีกทั้งมิได้ละเลยเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของประชาชนในบริเวณก่อสร้างซึ่งใช้เวลานาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงแจ้งผู้ฟ้องคดีขอใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๙ แก้ไขลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปฏิเสธวิธีการแก้ไขปัญหายุ่งยากและยืนยันจะดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่เหลือ ซึ่งประชาชนยังไม่ได้รื้อย้ายบ้านเรือนออกจากคลอง (พื้นที่ก่อสร้าง) รวมทั้งไม่ยินยอมดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่ทำได้ เช่น งานหล่อตาดพื้น ค.ส.ล. งานติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อนงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบนคานทางเดิน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอันปราศจากอุปสรรคบ้านเรือนของประชาชนที่กีดขวางตามหนังสือ ที่ กท ๕๐๑๔/๑๐๒๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าเสียโอกาส ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๘

๙) เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นเงินจำนวน ๒,๑๗๘,๔๕๐ บาท ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๘ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้เรียกร้องเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ระบุไว้อย่างชัดเจนตามเอกสารท้ายสัญญาเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ เรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ข้อ ๘ ระบุว่า "การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายหากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป..." แม้สัญญางานก่อสร้างนี้จะไม่สามารถกำหนดงานงวดสุดท้ายได้ แต่ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ประกอบกับการส่งมอบงานที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเบิกเงินค่าางวดงาน ครั้งที่ ๕ ตามหนังสือที่ ศก. ๓๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ เป็นระยะเวลาที่พ้นกำหนด ๙๐ วัน ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่าก่อสร้างจากสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ ข้อ ๘



/๑๐) ผู้ฟ้องคดี...

๑๐) ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักไว้เพื่อเป็นการประกันผลงานครั้งที่ ๕ ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๑๒๘,๙๔๐ บาท เพราะตามสัญญาจ้าง เลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ข้อ ๕ วรรคสาม ระบุว่า “งวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าผลงานที่เหลือกับเงินที่หักไว้เป็นประกันผลงานคืนให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียดท้ายสัญญาทุกประการ” ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๙ ทำการแก้ไขลดงานจากแบบรูปและรายการเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในบริเวณก่อสร้างซึ่งดำเนินมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งไม่สามารถทราบระยะเวลาที่แน่นอนได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปฏิเสธวิธีการแก้ไขปัญหายุ่งยากและยืนยันจะดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่เหลือพร้อมละเลยการคืนเงินล่วงหน้าส่วนที่เหลือร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน ๘๓๖,๑๙๐ บาท ที่จะต้องคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือทวงถาม ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินประกันผลงานร้อยละ ๑๐ ของการส่งมอบงานครั้งที่ ๕ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๓๙,๖๒๖,๒๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกเงินจำนวน ๓๙,๖๒๖,๒๐๑ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากผู้ถูกฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้าง เชื้อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) ราวเหล็กและบันไดเหล็ก คลองไผ่สิงห์โต จากเชื้อนเดิมถึงจุดที่กำหนดให้กับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ในราคา ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขในข้อ ๖ ของสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ซึ่งภายหลังจากลงนามในสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญา แต่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้เนื่องจากมีราษฎรรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างและผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถจัดการให้ราษฎรที่บุกรุกออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้ เนื่องจากราษฎรยืนยันว่าจะพักอาศัยอยู่ที่เดิม เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีการรุกรล้ำของราษฎรได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานต่อไปได้และส่งมอบงานได้เพียงงานก่อสร้างในงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ เท่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีการรุกรล้ำของราษฎรได้โดยไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ว่าราษฎรจะย้ายออกไปจาก



/พื้นที่เมื่อใด...

พื้นที่เมื่อใด ประกอบกับสภากรุงเทพมหานครได้มีมติไม่เห็นชอบที่จะให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีของงบประมาณการก่อสร้างครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ กท ๕๐๑๔/๓๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลดเนื้องานก่อสร้างลงให้เท่ากับผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำตามบันทึกการผลการควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศ.ก. ๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔ ไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโดยลดขนาดงานก่อสร้างลง ซึ่งการลดขนาดงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นการลดประโยชน์สภาพการใช้เชื่อนค.ส.ล. อันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดทำบริการสาธารณะครั้งนี้ การใช้สิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงและบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจึงมิใช่กรณีที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของผู้ถูกฟ้องคดีในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไปตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และการใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีการรुक้าของราษฎรได้ โดยไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ว่าราษฎรจะย้ายออกไปจากพื้นที่เมื่อใด ถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเองที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ตามสัญญา ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวหาเป็นเหตุที่จะนำมาใช้สิทธิต่อผู้ฟ้องคดีเพื่อจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยลดขนาดงานก่อสร้างได้แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบนั้น ถือเป็นสิทธิโดยชอบที่ผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อ ๖ วรรคสอง ของสัญญาจ้างดังกล่าว ดังนั้น การบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบ

ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด ซึ่งในประเด็นนี้สืบเนื่องจากประเด็นที่ได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ โดยไม่ชอบ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการบอก



/เลิกสัญญาจ้าง...

เลิกสัญญาจ้างดังกล่าว และเมื่อพิจารณาค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลมีคำบังคับแล้ว เห็นว่า ค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญามีดังต่อไปนี้

๑) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันและหนังสือค้ำประกัน ในโครงการดังกล่าว ดังนี้ ๑.๑) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง (จำนวน ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๗๒๖,๑๕๐ บาท โดยเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒.๕ ต่อปี เป็นเงิน ๑๘,๑๕๓ บาท เป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๗๒,๖๑๒ บาท ๑.๒) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม ออกหนังสือสัญญาค้ำประกันการเบิกเงินล่วงหน้าเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของสัญญา เป็นเงิน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเลขที่ นฐ. ๑๗๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยเสียค่าธรรมเนียมปีละ ๓๖,๓๐๘ บาท เป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๑๔๕,๒๓๐ บาท ๑.๓) หนังสือค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินงวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๐ จากยอดเงินที่เบิกรวมเป็นเงิน ๑๒๙,๗๕๐ บาท ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๔/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ โดยเสียค่าธรรมเนียมปีละ ๓,๒๔๔ บาท เป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๑๒,๙๗๖ บาท ๑.๔) หนังสือค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินงวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๐ จากยอดเงินที่เบิกรวมเป็นเงิน ๑๕๖,๓๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๑๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๐ โดยเสียค่าธรรมเนียมปีละ ๓,๙๘๐ บาท เป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๑๕,๙๒๐ บาท ๑.๕) หนังสือค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินงวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๑๐ จากยอดเงินที่เบิกรวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญาค้ำประกันเลขที่ นฐ.๓๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม ค่าธรรมเนียมปีละ ๑,๒๐๐ บาท รวมระยะเวลา ๔ ปี เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท ๑.๖) หนังสือค้ำประกันผลงานการเบิกเงินงวดที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ จากยอดเงินที่เบิกรวมเป็นเงิน ๑๕๓,๑๖๐ บาท ตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๑๐๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ โดยเสียค่าธรรมเนียมปีละ ๓,๙๐๐ บาท เป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท

๒) ค่าดำเนินการที่ใช้จ่ายในโครงการซึ่งผู้ฟ้องคดีขอให้ชำระประมาณ ร้อยละ ๑๒ จากยอดเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งค่าดำเนินการดังกล่าว ได้แก่ ค่าเตรียม



/การก่อสร้าง...

การก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่ต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายพัสดุสำนักงาน ค่าเช่ารถยนต์รับส่งคนงานในช่วงเทศกาล ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่ารับรอง ในโครงการรวมเป็นเงิน ๒,๐๓๒,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงได้ โดยอ้างว่านายพนพพงษ์ จารุบุตร ผู้จัดการทั่วไปของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ทำให้ไม่สามารถค้นเอกสารได้ครบถ้วนนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเสียค่าดำเนินการเป็นเงินจำนวน ๒,๐๓๒,๐๐๐ บาท และเพื่อเหตุความยุติธรรม จึงกำหนดค่าดำเนินการดังกล่าวให้เพียงร้อยละ ๑๐ จากยอดเงินของสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าเสียหายจำนวน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท

๓) ค่าวัสดุก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องซื้อหาเพราะไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาได้นั้น เห็นว่า มีค่าเสียหายที่เป็นจริง ดังนี้ ๓.๑) ค่าไม้แบบที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้อีก เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓.๒) ค่าบ้านพักคนงานและสำนักงานสนาม เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓.๓) ค่าเสาเข็มไม้ ๕,๐๐๐ ต้นๆ ละ ๑๖๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถนำเสาเข็มไปใช้ในกิจการอื่นได้ จึงกำหนดค่าเสียหายเป็นค่าเสื่อมราคาให้เพียงร้อยละ ๓๐ เป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๔) เงินค่าประกันผลงานในการเบิกจ่ายเงินค่างวดงาน (งวดที่ ๕) จำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท

๕) เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ซึ่งผู้ฟ้องคดีขอให้ชดใช้จำนวน ๒,๑๗๘,๔๕๐ บาท นั้น เห็นว่า ตามข้อ ๘ ของเอกสารท้ายสัญญาเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ เรื่อง เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ กำหนดว่า การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการจนเสร็จสิ้นถึงงวดสุดท้ายได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบสถานที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีได้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการบอกเลิกสัญญาตามหนังสือ ที่ กท ๕๐๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีจึงส่งมอบงานได้เพียงงวดที่ ๕ เท่านั้น และเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาจ้างเกิดขึ้นก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย จึงให้ถือว่าวันที่บอกเลิกสัญญาจ้างเป็นวัน



/ส่งมอบงาน...

ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งในการนับระยะเวลา ๙๐ วัน ให้เริ่มนับถัดจากวันบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ และได้มายื่นฟ้องคดีนี้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ๙๐ วัน ตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว จึงให้คิดเงินชดเชยค่างานก่อสร้างที่ได้ส่งมอบงานไปแล้ว ๕ งวดงาน เท่านั้น ส่วนงานงวดที่เหลือไม่สามารถกำหนดเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ได้ เนื่องจากยังไม่มี การส่งมอบงาน ดังนั้น เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงินจำนวน ๒๐๙,๐๔๖ บาท รวมเป็นค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๙๗,๔๒๔ บาท

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า เลขที่ ๓๙-๔๒-๐๐๐๓๖-๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๑๗๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๔/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๑๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๐ หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๓๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และหนังสือค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๑๐๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ นั้น เห็นว่า เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้วคู่กรณีจะต้องกลับคืนสู่สถานะเดิม ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันและหนังสือค้ำประกันฉบับต่างๆ ดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ส่วนค่าดอกเบี้ยของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม นั้น เห็นว่า ค่าดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีกู้ยืมเงินจากของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม และรับเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ สน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องชำระค่าดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม ตามข้อผูกพันที่ผู้ฟ้องคดีมีต่อธนาคารดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้

ค่าเสาเข็ม จำนวน ๒๓๒ ต้น ราคาต้นละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๗๘๔,๐๐๐ บาท และแผงเขื่อน ค.ส.ล. ๒๓๒ ช่องๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดี



/ยังไม่ได้...

ยังไม่ได้ดำเนินการผลิตแต่อย่างใด ซึ่งขั้นตอนการผลิตชิ้นงานรายการเสาเชื่อมและ
แผงเชื่อม ค.ส.ล. ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบขนาด ระยะของเหล็ก ไม้แบบจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีก่อนนำมาใช้งานว่าถูกต้องตามรูปแบบในสัญญา
หรือไม่ เมื่อถูกต้องแล้วจึงอนุญาตให้เทคอนกรีตพร้อมเก็บตัวอย่างคอนกรีตนำส่ง
กองวิเคราะห์และวิจัย เพื่อทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตก่อนนำมาใช้งาน ซึ่งผู้ฟ้องคดี
คิดคำนวณจากเนื้องานตามสัญญาหักจากปริมาณงานที่ส่งมอบงานแล้ว กรณีจึงไม่สามารถ
นำมาคำนวณเป็นค่าเสียหายได้ และค่าปั้นจั่นจอตารถไม่ทำงานจำนวน ๗๓๐ วันๆ ละ
๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท และค่าเช่ารถขุดจอตารถไม่ทำงานจำนวน ๘ เดือน
เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่าผู้ฟ้องคดีสามารถนำปั้นจั่นและรถขุดไปใช้ในกิจการ
อื่นๆ ได้ กรณีจึงยังไม่เกิดความเสียหายใดๆ แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ค่าแรงช่างและ
กรรมกรรายวันจำนวน ๑๕ คนๆ ละ ๒๐๐ บาทต่อวัน จำนวน ๑,๓๐๐ วัน เป็นเงิน
๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท และค่าเงินเดือนพนักงานประจำสำนักงานคิดเฉลี่ยเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท
เป็นเวลา ๔๘ เดือน รวมเป็นเงิน ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่าเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดี
มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบตามปกติในการดำเนินงาน กรณีจึงไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดี
รับผิดชอบแทนได้

สำหรับคำขอที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีตั้งคิดค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ เนื่องจากเหตุล่าช้าทั้งปวงมิได้เกิดจากการกระทำที่ผู้ฟ้องคดี
เป็นผู้ผิดสัญญานั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการคิดค่าปรับ
ตามสัญญาจ้างดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีในคำขอนี้
ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
จำนวน ๓,๐๙๗,๔๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า เลขที่ ๓๙-๔๒-๐๐๐๓๖-๐ ลงวันที่
๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๑๗๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ หนังสือสัญญาค้ำประกัน
ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๔/๒๕๔๐ ลงวันที่



/๓๐ มกราคม...

๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๑๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๐ หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๓๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และหนังสือค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๑๐๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระเงินและคืนหนังสือค้ำประกันให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดี จำนวน ๑๕,๕๘๒.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในประเด็นที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อ ๖ วรรคสอง ของสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยตามคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นดังต่อไปนี้

๑) ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค่าใช้จ่ายดำเนินการในโครงการซึ่งผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระประมาณร้อยละ ๑๒ ของยอดเงินตามสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๐๓๒,๐๐๐ บาท เป็นค่าเตรียมการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ค่าพัสดุสำนักงาน ค่าเช่ารถยนต์รับส่งคนงานในช่วงเทศกาล ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่ารับรองในโครงการ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้เนื่องจากนายพนพพงษ์ จารุบุตร ผู้จัดการทั่วไปของผู้ฟ้องคดีได้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ทำให้ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลปกครองชั้นต้นจึงกำหนดค่าดำเนินการให้เพียงร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินตามสัญญาจ้างเป็นเงินค่าเสียหายจำนวน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร้อยละ ๑๒ ของยอดเงินตามสัญญาจ้างจำนวน ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาทเป็นค่าเสียหายซึ่งต่ำมากและเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีมากที่สุดแล้ว เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งหมดก่อนการทำงาน ซึ่งขณะนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายค่าแรงงานรายวันให้แก่ช่างและกรรมกรที่ประจำพื้นที่ก่อสร้างจำนวน ๑๕ คน ในเวลาทำงานทั้งหมด ๑,๗๕๐ วัน และพนักงานของบริษัทอีกจำนวน ๕ คน รวมเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทั้งหมดจำนวน



/๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท...

๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารจากการโอนสิทธิเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในการทำงานและบริหารโครงการ ใช้อัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงคนงานรายวัน ค่าใช้จ่ายประจำสำนักงาน ค่าอำนวยความสะดวกและเงินเดือนพนักงานประจำทั้งหมด โดยมีวงเงินกู้จากธนาคารร้อยละ ๓๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้างซึ่งคิดเป็นวงเงินกู้ ๕,๐๘๓,๐๕๐ บาท ซึ่งมีข้อตกลงในการใช้เงินกู้คืนด้วยการโอนสิทธิการรับเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการเบิกเงินค่างวดที่ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีคือธนาคารในอัตราร้อยละ ๓๕ ของเงินที่ได้แต่ละงวด ธนาคารตกลงให้ผู้ฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตรา $MRR + 2$ ในขณะนั้น MRR เท่ากับร้อยละ ๑๕ รวมเป็นดอกเบี้ย ๑๕ + ๒ เท่ากับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๗ ของยอดเงินกู้ที่ผู้ฟ้องคดีนำไปใช้จ่ายในโครงการของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ทำให้ภาระดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งต้องชำระไม่เป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีคิดคำนวณไว้และผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิวนัดจากความล่าช้าของการส่งมอบพื้นที่งาน ทำให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากผู้ฟ้องคดีเป็นอัตราผิวนัด คือ ร้อยละ ๒๔ ต่อปี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระในการชำระดอกเบี้ยในอัตราผิวนัดจากการขยายอายุสัญญาจ้างที่เพิ่มขึ้น ๑,๒๗๑ วัน ถึงวันสิ้นสุดสัญญา (๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓) รวมกับระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปจากวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นเวลาที่เพิ่มขึ้น ๒๖๖ วัน รวมเป็นระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิวนัดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมด ๑,๕๓๗ วัน เป็นดอกเบี้ยทั้งสิ้น ๒,๓๙๒,๐๓๖.๘๙ บาท ซึ่งเกิดจากการเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานมาแสดงต่อศาลได้ เพราะผู้จัดการทั่วไปของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าเป็นค่าเสียหายที่มีอยู่จริง

๒) ค่าวัสดุก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีต้องซื้อมาและต้องเสียหายเพราะไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา มีค่าเสียหายที่เป็นจริง ดังนี้ ๒.๑) ค่าไม้แบบที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้อีก เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๒) ค่าบ้านพักคนงานและสำนักงานสนาม เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒.๓) ค่าเสาเข็มไม้ ๕,๐๐๐ ต้น ต้นละ ๑๖๐ บาท เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีสามารถนำเสาเข็มไปใช้ในกิจการอื่นได้ จึงกำหนดค่าเสียหายเป็นค่าเสื่อมราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๓๐ เป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค่าไม้แบบ ค่าบ้านพักคนงาน สำนักงานสนามและเสาเข็ม นั้น ผู้ฟ้องคดีจัดซื้อมาด้วยเงินสด และถูกเจ้าของวัสดุฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายมาก เนื่องจากต้องกู้ยืมเงินทุนในการก่อสร้างจากสถาบัน



/การเงิน...

การเงินซึ่งต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๗ ถึง ๒๔ ต่อปี ส่วนค่าไม้แบบ เสาเข็ม ผู้ฟ้องคดีซื้อมาเพื่อทำโครงการตามสัญญาจ้างและตามแบบ ในการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) รวบรวมเหล็ก และบันไดเหล็ก ครองไฟสิงห์โตตามสัญญาจ้าง นั้น วัสดุหลักของโครงการ คือ เสาเขื่อนและแผงเขื่อนกันดินพังทลาย ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำการหล่อเสาเขื่อนและแผงเขื่อนกันดินได้เอง ต้องซื้อและสั่งหล่อเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปจาก โรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเท่านั้นจึงจะทำการก่อสร้างได้ ผู้ฟ้องคดีได้จัดซื้อจากบริษัทไทยคอนกรีตอัดแรงพาณิชย์ จำกัด ในราคา เสาเขื่อนต้นละ ๑๐,๕๐๐ บาท และแผงเขื่อนกันดินพังทลายราคาแผงละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเสาเขื่อนและแผงเขื่อนกันดินพังเป็นเงินทั้งหมด ๕,๘๙๒,๒๐๐ บาท เสาเขื่อน และแผงกันดินพังถูกออกแบบเฉพาะงานทุกครั้งที่มีการสั่งผลิต และต้องได้รับการตรวจสอบ ระยะเหล็กและเก็บตัวอย่างคอนกรีต รวมทั้งขออนุมัติการทำงานด้วยจึงจะสั่งผลิตได้ ซึ่งใช้ผลิตเฉพาะงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีโดยเฉพาะเจาะจง และผู้ฟ้องคดี ต้องวางเงินมัดจำการสั่งซื้อและสั่งผลิตเป็นเงิน ๑,๗๖๗,๖๐๐ บาท หรือเท่ากับร้อยละ ๓๐ จากราคาสินค้าทั้งหมดและตกลงการชำระค่าสินค้าเมื่อส่งเสาเข็มและแผงกันดินอย่างละ ๑๐๐ ต้น เป็นเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการชำระค่าสินค้าครบจำนวน ส่วนเงินมัดจำ บริษัทจะเก็บไว้เป็นประกันและนำมาหักจ่ายเป็นค่าสินค้าในงวดสุดท้าย จากการเลิกจ้าง อันไม่เป็นธรรมทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียหายจากการที่ได้วางเงินมัดจำการสั่งซื้อและสั่งผลิต เสาเขื่อนและแผงกันดินจำนวน ๑,๗๖๗,๖๐๐ บาท ซึ่งไม่สามารถเรียกคืนได้ นอกจากนี้ ค่าปั้นจั่นจอดรอไม่ได้ทำงานจำนวน ๗๓๐ วัน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท และค่าเช่ารถขุด จำนวน ๘ เดือน ไม่ได้ทำงานเป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากไม่สามารถนำปั้นจั่นและรถขุดไปใช้ในกิจการอื่น ๆ ได้ เพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่ส่งมอบพื้นที่ทำการก่อสร้างในระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ทำให้ ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานโดยมีกรอบบังคับและส่งมอบงานได้เป็นช่วง ๆ ไม่ต่อเนื่องมาโดยตลอด ขึ้นอยู่กับผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถส่งมอบพื้นที่ช่วงไหนได้เมื่อไร ผู้ฟ้องคดีต้องเตรียมการ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานทันทีที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ให้ทำงานได้ เพราะถือว่ายังอยู่ในกรอบข้อบังคับแห่งสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถนำเครื่องจักร กำลังคน หรืออุปกรณ์ และฝ่ายบริหารออกจากพื้นที่ก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ เมื่อยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญาหรือยังไม่มี การบอกเลิกสัญญาก็ยังต้องยึดถือปฏิบัติตามสัญญาโดยเคร่งครัด



/หากฝ่ายใด...

หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา ก็จะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาจ้างได้ ผลจากการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างและยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ต้องรักษาสภาพของคู่สัญญาไว้โดยไม่สามารถถอนเครื่องจักร อุปกรณ์ออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้ ยังคงต้องให้ฝ่ายบริหารโครงการคอยติดตามดูแลประสานงานกับผู้ถูกฟ้องคดีตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง มิฉะนั้นผู้ฟ้องคดีคงมิได้รับการพิจารณาอนุมัติขยายอายุสัญญาจ้างถึง ๑,๔๘๑ วัน ซึ่งตามรายงานบันทึกการทำงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานกองบำรุงรักษาคลองของผู้ถูกฟ้องคดีได้บันทึกการปฏิบัติงานและแจ้งอุปสรรคการทำงานเกี่ยวกับบ้านที่รูกล้า และต่อมาได้บันทึกว่าให้รอผลการพิจารณาการรื้อย้ายจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โตที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งการให้รอหมายถึงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเตรียมการให้พร้อมในการทำงานตลอดเวลา และขณะที่รอนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยตลอด จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถย้ายเครื่องจักรกล บุคลากร และอุปกรณ์ก่อสร้างออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการเพื่อไปทำงานที่โครงการอื่นๆ ได้ หากผู้ฟ้องคดีเคลื่อนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์และบุคลากรออกจากพื้นที่ก่อสร้างก่อนมีการยกเลิกการจ้าง ก็จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการจ้างและเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องใช้นายช่างที่มีความชำนาญงานและมีประสบการณ์มาควบคุมดูแลโครงการซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักกับผู้ฟ้องคดีมาก่อนมาควบคุมงานตลอดเวลา และผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยลงบันทึกในรายงานการปฏิบัติงานว่าผู้ฟ้องคดีได้ขนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์และบุคลากรออกจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไปทำงานที่อื่น ซึ่งใบรายงานการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำนี้เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างของสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ และใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดงานซึ่งทุกใบจะต้องมีการลงลายมือชื่อรับรองจากเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี วิศวกรประจำและเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีรวมทั้งผู้อำนวยการกองระบบคลองและประธานตรวจการจ้าง จึงถือว่ารายงานการปฏิบัติงานเป็นเอกสารสำคัญที่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีจะนำเครื่องจักร อุปกรณ์ และบุคลากรออกจากพื้นที่ก่อสร้างไปใช้งานที่อื่นจึงไม่สามารถทำได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่เกิดขึ้นเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าจ้างจั่นจอดรอการทำงาน ๗๓๐ วัน



/เป็นเงิน...

เป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท ค่ารถชุด ช่วงจอตระดมผลการพิจารณาการรื้อย้ายจากคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหามลพิษชุมชนริมคลองที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง ระดับกรุงเทพมหานคร
เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ค่าแรงคนงานรายวัน ๑๕ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท ต่อวัน รวม ๑,๓๐๐ วัน
เป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากคนงานต้องอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรักษาสภาพบริเวณ
พื้นที่ทำงาน โดยต้องคอยบริการเกี่ยวกับทางน้ำไหลและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ก่อสร้าง
รวมทั้งรักษาความสะอาดในพื้นที่ตามข้อกำหนดในข้อที่ ๓ และเฝ้าเครื่องจักรอุปกรณ์
ก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีเพื่อมิให้เกิดความเสียหายตลอดอายุสัญญาจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา

ส่วนค่าเงินเดือนพนักงานประจำสำนักงานในโครงการก่อสร้างนี้ คิดเฉลี่ย
เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลาทั้งสิ้น ๔๓ เดือน เป็นเงินจำนวน ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท จ่ายให้แก่
ร้อยเอก อลงกต บุรณสมภพ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจของผู้ฟ้องคดี นายพนพพงษ์ จารุบุตร
ผู้จัดการทั่วไป ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีให้เข้าร่วมประชุมเจรจากับหน่วยงานของ
ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างนี้จนกระทั่งเสียชีวิต และนายวิสูตร ทองวิวัฒน์
ซึ่งเป็นวิศวกรประจำของผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานและประสานงานกับหน่วยงาน
ของผู้ถูกฟ้องคดีจนถึงวันบอกเลิกสัญญาจ้าง บุคลากรฝ่ายบริหารไม่สามารถทิ้งโครงการ
ก่อสร้างไปทำงานที่อื่นได้จนกว่าโครงการตามสัญญาจ้างจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หรือสิ้นสุด
นิติสัมพันธ์ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงต้องจ่ายเงินเดือนให้บุคคลทั้งสามมาโดยตลอด
ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายไปจริงในการปฏิบัติงานก่อสร้าง เงินค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จำนวน ๑๒,๕๑๙,๖๓๖ บาท จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายไปจริง โดยต้องกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน และต้องรับภาระค่าดอกเบี้ยในอัตราที่สูงโดยไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ซึ่งผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้จำนวน
๒,๑๗๘,๔๕๐ บาท นั้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานได้เพียง ๕ งวด
เท่านั้น และเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาจ้างได้เกิดขึ้นก่อนที่ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย
จึงให้ถือว่าวันที่บอกเลิกสัญญาจ้างเป็นวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งในการนับระยะเวลา ๙๐ วัน
นั้น ให้เริ่มนับถัดจากวันบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบการบอกเลิกสัญญา
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ และได้มายื่นฟ้องคดีนี้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินชดเชย
ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งอยู่ในระยะเวลา ๙๐ วัน ตามเงื่อนไข
ในสัญญาจ้างจึงให้คิดเงินค่าชดเชยงานก่อสร้างที่ได้ส่งมอบงานไปแล้ว ๕ งวดงาน เป็นเงิน
จำนวน ๒๐๙,๐๔๖ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบด้วย



/ข้อสัญญา...

ข้อสัญญา ข้อกฎหมายและไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก หากผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีก็สามารถทำงานให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลา และจะได้รับค่าจ้างจำนวน ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓,๐๙๗,๔๒๔ บาท นั้น ยังคลาดเคลื่อนต่อค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมมาก ผู้ฟ้องคดีสมควรที่จะได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนตามสัญญาเพราะผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ก่อความเสียหายและได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัดตลอดมา พยายามบรรเทาความเสียหายจนสามารถก่อสร้างและส่งมอบงานได้ถึง ๕ งวด

สำหรับประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสเป็นเงิน ๑๘,๘๗๙,๙๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการบันทึกใบรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้ฟ้องคดีรอผลการพิจารณาการรื้อย้ายผู้รุกล่าจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษชุมชนริมคลองฯ ฝั่งสิงห์โตที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง ซึ่งหมายถึงการกักขังหรือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเตรียมการให้พร้อมเพื่อทำงานตลอดเวลา เนื่องจากสัญญาจ้างยังมีผลบังคับอยู่ และในขณะที่รอผู้ฟ้องคดีได้เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตลอดมา เพราะผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุก ๆ วัน เป็นเงินจำนวนมากซึ่งผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้จำนวน ๑๘,๘๗๙,๙๐๐ บาท จึงขอด้วยเหตุผลทุกประการ ผู้ฟ้องคดีต้องเสียโอกาสในการที่จะไปรับงานโครงการอื่น ๆ และไม่สามารถทำการเคลื่อนย้ายรถชุด เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้างและบุคลากรไปทำงานที่อื่นได้ ซึ่งเป็นการเสียโอกาสและทำให้ขาดรายได้ที่จะนำมาชดเชยความเสียหายที่ได้รับ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๖,๕๒๘,๗๗๗ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ โดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามเหตุผลในคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าเสียหายตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เนื่องจากความเสียหายทั้งหมดมิได้เกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใดตามข้อโต้แย้ง ดังนี้



/๑) คำดำเนินการ...

๑) ค่าดำเนินการที่ใช้จ่ายในโครงการซึ่งผู้ฟ้องคดีขอให้ชำระประมาณร้อยละ ๑๒ ของยอดเงินตามสัญญาจ้าง ซึ่งได้แก่ค่าเตรียมการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ค่าใช้จ่ายพัสดุสำนักงาน ค่าเช่ารถยนต์รับส่งคนงานในช่วงเทศกาล ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่ารับรองในโครงการ รวมเป็นเงิน ๒,๐๓๒,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ นำเอกสารหลักฐานมาแสดงได้โดยอ้างว่านายพพงษ์ จารุบุตร ผู้จัดการทั่วไปของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ทำให้ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้ครบถ้วนนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ว่าได้จ่ายค่าดำเนินการเป็นเงินจำนวนดังกล่าวไปจริง เป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้วจำนวน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างข้อ ๒ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการโครงการก่อสร้างไปจากผู้ถูกฟ้องคดีแล้วและเงินค่าดำเนินการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้นก็เป็น การดำเนินการก่อสร้างงานในงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างไปแล้ว เพราะเงิน ค่าจ้างที่ได้รับย่อมประกอบด้วยส่วนของต้นทุนค่าก่อสร้างและส่วนที่เป็นกำไรของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าดำเนินการอีกแต่อย่างใด ส่วนค่าแรงงานรายวันช่าง และกรรมกรจำนวน ๑๕ คน เวลาทำงาน ๑,๗๕๐ วัน และเงินเดือนพนักงานจำนวน ๕ คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดี เพราะเป็นการจ่ายเงินในฐานะที่นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงานอันเป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างเลข ที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ และได้จ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว จึงไม่มีความเกี่ยวข้องที่จะต้องรับผิดชอบใดๆ ในเงินค่าจ้างแรงงานที่ ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ากู้จากธนาคาร เป็นวงเงินกู้จำนวน ๕,๐๘๓,๐๕๐ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่าค่าดอกเบี้ยดังกล่าวเกิดจากที่ผู้ฟ้องคดีได้กู้ยืมเงิน จากธนาคารเองตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ มิได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องไปกู้เงิน จากธนาคารแต่อย่างใด จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ต้องชำระดอกเบี้ยตามข้อผูกพัน ที่มีต่อธนาคาร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายส่วนนี้

๒) ในส่วนของค่าเสาเข็มและแผ่กันดินที่ผู้ฟ้องคดีวางเงินมัดจำการสั่งซื้อ และสั่งผลิตเป็นเงิน ๑,๗๖๗,๖๐๐ บาท แต่เนื่องจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมทำให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหายนั้น เสาเข็มจำนวน ๒๔๐ ต้น และแผ่กันดินจำนวน ๒๓๕ ช่อง ที่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบก่อนนำมาใช้งานแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดี



/ได้รับเงิน...

ได้รับเงินค่าวัสดุตั้งกล่าวไปแล้วโดยรวมอยู่ในเงินค่าจ้างเงินค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ และได้รับเงินค่าจ้างสำหรับงานงวดที่ ๕ ไปแล้วผู้ฟ้องคดีก็หยุดทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๑ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ดังนั้น จึงถือว่าเสาเข็มจำนวน ๒๓๒ ต้น และแผงกันดินจำนวน ๒๓๒ ช่อ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการผลิตแต่อย่างใด เพราะยังไม่มี การตรวจสอบรูปแบบ ขนาด ระยะของเหล็ก และอนุญาตให้นำวัสดุตั้งกล่าวเข้ามาใช้งานจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสาเข็มและค่าแผงกันดินตั้งกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดี สำหรับค่าเสียหายในส่วน of ค่าไม้แบบ เสาเข็ม ค่าบ้านพักคนงาน และสำนักงานสนาม ตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้แย้งว่าเป็นวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างงานในงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ จึงรวมอยู่ในส่วนของต้นทุนซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าจ้างก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ไปแล้ว และผู้ฟ้องคดีสามารถนำวัสดุก่อสร้างส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์ในกิจการอื่นได้อีก ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์จากบ้านพักและสำนักงานซึ่งสร้างไว้ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในการทำงานก่อสร้างแล้ว จึงไม่ได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้

๓) ค่าเสียหายในส่วน of ค่าบ้านจั่นที่จอดรอไม่ได้ทำงานจำนวน ๗๓๐ วัน วันละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท และค่าเช่ารถขุด จำนวน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้ เพราะผู้ฟ้องคดีสามารถนำบ้านจั่นและรถขุดตั้งกล่าวไปใช้ในกิจการอื่น ๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องจอดรอในบริเวณก่อสร้างเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำงานแต่อย่างใด เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดตั้งกล่าวในสัญญาจ้าง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีการจัดทำบันทึกรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นประจำก็เป็นเพียงการจัดทำตามข้อ ๖๘ (๓) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ เท่านั้น มิได้เป็นการตรวจสอบเพื่อห้ามผู้ฟ้องคดีขนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างและบุคลากรออกไปทำงานที่อื่นแต่อย่างใด จึงยังไม่เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

๔) ในส่วนค่าแรงช่างและกรรมกรรายวัน จำนวน ๑๕ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท ต่อวัน จำนวน ๑,๓๐๐ วัน เป็นเงิน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท และเงินเดือนพนักงานประจำสำนักงานเฉลี่ยเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๔๓ เดือน รวมเป็นเงิน ๓,๐๑๐,๐๐๐ บาท นั้น



/เป็นรายจ่าย...

เป็นรายจ่ายที่ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามปกติในการดำเนินงานในฐานะนายจ้าง กับลูกจ้างตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อใด

๕) สำหรับเงินชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า K) นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะได้รับ เนื่องจากหลังจากส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้ว ผู้ฟ้องคดีหยุดการทำงานและไม่มีการส่งมอบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีอีก

๖) ส่วนค่าเสียโอกาสในการทำงาน จำนวน ๑๘,๘๗๙,๙๐๐ บาท ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่อาจทำการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้างและบุคลากรออกไปจากพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไปทำงานที่อื่นได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาอ้างเป็นข้อยกเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีได้นั้น เป็นข้ออ้างที่เลื่อนลอยเนื่องจากตามสัญญาจ้างไม่มีข้อกำหนดที่ห้ามผู้ฟ้องคดีไปทำงานที่อื่นในระหว่างที่การทำงานตามสัญญาจ้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จข้อใด ดังนั้น ในระยะที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำงานก่อสร้างตามสัญญาได้เนื่องจากปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิที่จะไปทำงานก่อสร้างที่อื่นได้ จึงมิได้เสียโอกาสตามที่กล่าวอ้างข้อใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้

ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไม่ชอบด้วยเหตุผลทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองสูงสุดแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้เนื่องจากมีราษฎรรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างและผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถจัดการให้ราษฎรที่บุกรุกออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้ ประกอบกับสภากรุงเทพมหานครได้มีมติไม่เห็นชอบที่จะให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีของงบประมาณการก่อสร้างครั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดเนื้องานก่อสร้างลงให้เท่ากับผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำตามบันทึกการผลการควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ซึ่งการแก้ไขสัญญาโดยการลดขนาดงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นการลดประโยชน์สภาพการใช้เชื้อน ค.ส.ล. อันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดทำบริการสาธารณะครั้งนี้ การใช้สิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงและบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจึงมิใช่กรณีที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรงหรือเพื่อแก้ไข



/ข้อเสียเปรียบ...

ข้อเสียเปรียบของผู้ถูกฟ้องคดีในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป ตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และการใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีการรुक้าของราษฎรได้ โดยไม่สามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้ว่าราษฎรจะย้ายออกไปจากพื้นที่เมื่อใด ถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีเองที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างได้จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ตามสัญญา ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวหาเป็นเหตุที่จะนำมาใช้สิทธิต่อผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยลดขนาดงานก่อสร้างได้แต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบนั้น ถือเป็นสิทธิโดยชอบที่ผู้ฟ้องคดีจะกระทำได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และข้อ ๖ วรรคสอง ของสัญญาจ้างดังกล่าว การบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ตามข้อ ๑๓๐ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในอำนาจของปลัดกรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินทำให้วงเงินสูงเกินอำนาจสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทำความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีด้วยการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป และตามข้อ ๑๙ ของสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๘ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญานี้ การเพิ่มหรือลดงานจะต้องคิดและตกลงราคากันใหม่ และถ้าต้องเพิ่มหรือลดเงิน หรือยืดเวลาออกไปอีก ก็จะได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น ข้อความตามสัญญาข้อ ๑๙ ดังกล่าว เป็นข้อตกลงในสัญญาที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เป็นผู้มีสิทธิโดยเด็ดขาดที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาได้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้าง



/ไม่จำต้อง...

ไม่จำเป็นต้องตกลงยินยอมให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะตามสัญญาจ้างไม่ได้กำหนดว่าในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างจะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญานั้น จะต้องได้รับความยินยอมหรือทำความตกลงกับผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างก่อนแต่อย่างใด ส่วนการตกลงกันตามที่ระบุในสัญญาข้อ ๑๙ นั้น หมายถึงการตกลงกันในเรื่องการคิดราคาค่าก่อสร้างการเพิ่มเงิน หรือลดเงิน หรือยืดเวลาออกไปอีก อันเป็นการทำความตกลงในรายละเอียดของงานที่จะต้องทำต่อไปภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างได้ใช้สิทธิตามสัญญาทำการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาแล้วเท่านั้น ดังนั้น โดยผลของสัญญาข้อ ๑๙ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างจึงไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะโต้แย้งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดเนื้องานตามสัญญาตามความประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้าง เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องานดังกล่าว เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคมีบ้านเรือนของราษฎรกีดขวางอยู่ในแนวพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พยายามดำเนินการเพื่อให้รถถอนออกไปแล้ว แต่ราษฎรกลุ่มดังกล่าวไม่ยินยอมรถถอนย้ายออกไปจากบริเวณแนวเขตก่อสร้าง และไม่ทราบว่าจะสามารถดำเนินการให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวรถถอนย้ายสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนที่กีดขวางออกไปได้เมื่อใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานก่อสร้างตามสัญญาต่อไปได้และต้องหยุดทำงานเป็นเวลานาน ซึ่งหากปล่อยให้ระยะเวลาเนิ่นนานออกไปอีกย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒ ได้มีมติไม่เห็นชอบในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลือมปีในงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๑๙ ในการแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องาน วงเงินค่าก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้าง ให้เหลือวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๖,๓๐๑,๕๐๐ บาท และระยะเวลาก่อสร้าง ๑๑๙ วัน ให้เท่ากับงานก่อสร้างที่ได้ทำไปแล้ว อันเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ และเป็นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๓๐ และตามสัญญาข้อ ๑๙ โดยชอบ ซึ่งผลของสัญญาข้อ ๑๙ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยินยอมในการแก้ไขลดเนื้องาน วงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้าง อันเป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาดที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะโต้แย้งไม่ยินยอมในการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงลดเนื้องาน



/ดังกล่าว...

ดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดหนี้งาน วงเงินค่าก่อสร้างอันเป็นการปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๑๙ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอม และไม่มาทำความตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดหนี้งานและวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทำผิดสัญญาข้อ ๑๙ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิโดยชอบในการบอกเลิกสัญญาจ้างตามสัญญาข้อ ๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ จึงเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกัน แก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากปัญหาอุปสรรคที่ไม่อาจทำงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาดังกล่าว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการดำเนินการด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบ และให้ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓,๐๙๗,๔๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจึงไม่ชอบด้วยเหตุผลทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินค่าเสียหายที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยแก่ผู้ฟ้องคดีรายการต่างๆ รวมเป็นเงิน ๓,๐๙๗,๔๒๔ บาท นั้นเป็นจำนวนค่าเสียหายที่สูงเกินความเป็นจริง จึงขอคัดค้าน ดังนี้

๑) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันและหนังสือค้ำประกันต่างๆ จำนวน ๖ ฉบับ รวมเป็นเงินที่ต้องชดเชยทั้งสิ้นจำนวน ๒๖๗,๑๓๘ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือสัญญาค้ำประกันและหนังสือค้ำประกันทั้ง ๖ ฉบับ มาวางไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้าง ตามสัญญาไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยเงินค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า ที่ค้ำประกันเป็นเงินร้อยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๗๒,๖๑๒ บาทนั้น ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๑๓๕ กำหนดให้ใช้หลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ เงินสด เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย หนังสือค้ำประกัน



/ของธนาคาร...

ของธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาล เมื่อผู้ฟ้องคดีตกลงทำสัญญาโดยเลือกใช้หนังสือ
คำประกันของธนาคารมาเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีอาจเลือกใช้
หลักประกันอย่างอื่นได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ
คำประกันดังกล่าวเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือคำประกันดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือสัญญาคำประกัน
การเบิกเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๐ ของสัญญา เป็นเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๑๔๕,๒๓๐ บาท นั้น
ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือสัญญาคำประกันดังกล่าวมาวางต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงินล่วงหน้า
ซึ่งเป็นความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีเองเนื่องจากการรับเงินล่วงหน้าเป็นการกระทำ
เพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีฝ่ายเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับหนังสือคำประกันผลงานในการเบิกเงินงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ นั้น
ผู้ฟ้องคดีอาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างเพื่อเป็นประกันผลงานในแต่ละงวดโดยไม่ต้องนำ
หนังสือคำประกันผลงานทั้ง ๔ ฉบับ มาวางเพื่อเป็นประกันก็ได้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเลือกใช้
วิธีนำหนังสือคำประกันมาวางต่อผู้ถูกฟ้องคดี จึงต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการออก
หนังสือคำประกันดังกล่าวแก่ธนาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว
แก่ผู้ฟ้องคดี

๒) ค่าดำเนินการที่จ่ายในโครงการซึ่งผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระร้อยละ ๑๒
ของเงินค่าจ้างตามสัญญา รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๐๓๒,๐๐๐ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้น
พิพากษาให้จ่ายค่าดำเนินการร้อยละ ๑๐ จากยอดเงินของสัญญาจ้างเป็นเงิน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท นั้น
ไม่มีพยานหลักฐานใดๆ ที่จะยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าดำเนินการจำนวนดังกล่าวจริง
เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างลอยๆ และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินล่วงหน้าไปแล้วเป็นเงินจำนวน
๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปจากผู้ฟ้องคดีแล้ว
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ ก็เป็นการดำเนินการก่อสร้างงานในงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕
ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างไปแล้ว ซึ่งค่าจ้างที่ได้รับย่อมประกอบด้วยส่วนของต้นทุนและ
ส่วนที่เป็นกำไร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าดำเนินการอีก เช่นเดียวกับค่าวัสดุ
ก่อสร้างที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน
๑,๐๔๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าก่อสร้างไปแล้วจึงเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีได้รับ
ค่าไม้แบบและค่าเสาเข็มที่ใช้ในการก่อสร้างแล้ว และผู้ฟ้องคดีสามารถนำไม้แบบ
และเสาเข็มส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์ในกิจการอื่นได้อีก จึงไม่ได้รับความเสียหายในส่วนนี้



/๓) คำบ้าน...

๓) ค่าบ้านพักคนงานและสำนักงานสนามที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น โดยสภาพบ้านพักคนงานและสำนักงานสนามเป็นสิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่ต้องรื้อถอนออกไปเมื่อก่อสร้างเสร็จตามสัญญาจ้าง ดังนั้น วัสดุก่อสร้างดังกล่าวจึงสามารถรื้อถอนเอาไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างในที่แห่งอื่นได้อีก และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าก่อสร้างงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ไปแล้ว ซึ่งย่อมมีส่วนของค่าใช้จ่ายค่าบ้านพักคนงานและสำนักงานสนามรวมอยู่ด้วยแล้วผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าเสียหายดังกล่าว

ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนค่าเสียหายจริงที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะได้รับจึงมีเพียงเงินค่าประกันผลงานในการเบิกจ่ายเงินค่างวดงานงวดที่ ๕ จำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท และเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๕ งวดงาน เป็นเงิน ๒๐๙,๐๔๖ บาท รวมเป็นเงินค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจำนวนทั้งสิ้น ๓๓๗,๙๘๖ บาท เท่านั้น มิใช่จำนวน ๓,๐๙๗,๔๒๔ บาท ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับเงินล่วงหน้าจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง) และจะต้องคืนให้ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้างข้อ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้คืนเงินล่วงหน้าดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเป็นเงิน ๖๑๖,๑๑๐ บาท ยังคงเหลือเงินล่วงหน้าที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนให้ผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้างอีกเป็นเงิน ๘๓๖,๑๙๐ บาท มากกว่าจำนวนเงินค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจำนวน ๓๓๗,๙๘๖ บาท ดังกล่าว และเมื่อนำมาหักกลบลบกันแล้วผู้ฟ้องคดียังจะต้องจ่ายคืนเงินที่รับไปล่วงหน้าให้ผู้ถูกฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๔๙๘,๒๐๔ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้เงินค่าเสียหายใดๆ แก่ผู้ฟ้องคดีอีก ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า สัญญาจ้างซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้กำหนดข้อสัญญาขึ้นเอง จึงไม่ใช่ข้อตกลงที่เกิดจากความเห็นชอบของคู่สัญญา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีตกลงรับทำงานตามสัญญาจ้างต้องยอมรับข้อกำหนดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นเอง โดยมีอำนาจในการต่อรองเหนือกว่าผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับข้อผูกมัดตามสัญญา และมีผลให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ทุกประการ โดยเฉพาะสัญญาจ้างข้อที่ ๖ ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดตลอดมา แต่ไม่



/สามารถทำงาน...

สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาได้ เนื่องจากมีราษฎรถูกลำเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อให้ดำเนินการขัปล้ำรถถอนบ้านเรือนราษฎรที่ถูกลำ พื้นที่ก่อสร้างซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เพียงงานก่อสร้างในงวดที่ ๕ เท่านั้น เมื่อไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดเนื้องานก่อสร้างให้เท่ากับผลงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำตามบันทึกการผลการควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือตอบยืนยันการไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้องานและวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญาจ้างซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจารีตประเพณีเพราะเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี การบอกเลิกสัญญาจ้างเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยหลงผิดว่ามีอำนาจกระทำได้ตามกฎหมาย การลดขนาดงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นการลดประโยชน์สภาพการใช้งานเขื่อน ค.ส.ล. อันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดทำบริการสาธารณะ ไม่ใช่กรณีที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของผู้ถูกฟ้องคดีในการปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น ตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ และไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

กรณีค่าเสียหายจากเงินค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา วงเงินร้อยละ ๕ ของสัญญาจ้าง นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องใดๆ ในการทำสัญญา และตามสัญญากำหนดว่า “วันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร...” ซึ่งผู้ฟ้องคดีตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่อาจฟ้องเพื่อใช้หลักประกันอย่างอื่นตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างได้ เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาโดยไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ส่วนหนังสือค้ำประกันการเบิกเงินล่วงหน้าเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของสัญญา นั้น หลังจากทำสัญญาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้บังคับให้ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ตามจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีมาวางเป็นประกัน โดยตกลงว่าการคืนเงินที่จ่ายล่วงหน้า ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายตามผลงานและราคาของงานที่ผู้ฟ้องคดีทำเสร็จสมบูรณ์ โดยจ่ายให้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของราคาผลงานที่ขอเบิกในแต่ละครั้ง ส่วนที่เหลือจะหักไว้เพื่อเป็นประกันผลงาน หรือผู้ฟ้องคดีจะใช้หนังสือ



/ค้ำประกัน...

ค่าประกันของธนาคารในประเทศตามจำนวนเงินที่หักไว้มาวางแทนก็ได้ และในงวดสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าผลงานที่เหลือกับเงินที่หักไว้เป็นประกันผลงานคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะได้รับค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน หลักประกันสัญญา หลักประกันรับเงินล่วงหน้า และเงินที่หักเกินไว้ค่าประกันผลงานในการเบิกเงินค่างานงวดที่ ๕ ตามคำฟ้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

สำหรับค่าดำเนินการที่ใช้จ่ายภายในโครงการและค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้ง บ้านพักคนงานนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานตามสัญญาจ้างซึ่งคำนวณจากข้อกำหนดในสัญญาจ้างเกี่ยวกับปริมาณของรายรับที่จะได้จากงานรับจ้าง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการขาดทุนทันที เงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจำนวน ๕ งวด เป็นเงิน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท ไม่อาจบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าเตรียมการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาจ้าง ไม่ได้เตรียมการเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด เพราะหากไม่สามารถทำงานได้ทันตามสัญญาจะต้องถูกปรับจากการล่าช้าในจำนวนเงินที่สูง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีได้ตามสัญญา และอาศัยอำนาจรัฐบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่เป็นธรรมจึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ราวเหล็กและบันไดเหล็ก คลองไผ่สิงห์โต จากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กำหนดให้กับผู้ถูกฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ในราคา ๑๔,๕๒๓,๓๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขในสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีทำงานจ้างตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา คือ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙



/ถึงวันที่...

ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๐ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสนามเป้า เลขที่ ๓๙-๔๒-๐๐๐๓๖-๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ จำนวน ๗๒๖,๑๕๐ บาท มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ขอเบิกและรับเงินล่วงหน้าจำนวน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๐ ของเงินค้ำจำ) พร้อมทั้งนำหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม เลขที่ นฐ. ๑๗๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ จำนวน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะหักคืนจากค้ำจำที่ผู้ฟ้องคดีเบิกทุกครั้งในอัตราร้อยละ ๑๐ จนกว่าจะครบตามจำนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้า ภายหลังจากลงนามในสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญาตลอดมา แต่ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการให้ราษฎรที่รื้อถอนออกจากพื้นที่ก่อสร้างได้และผู้รื้อถอนยืนยันที่จะพักอาศัยอยู่ที่เดิมโดยไม่ขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทำงานและส่งมอบงานได้เพียงบางส่วนโดยส่งมอบงานได้ถึงงวดที่ ๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งว่า สภากรุงเทพมหานครได้มีมติไม่เห็นชอบในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลือมปีในงานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ราวเหล็กและบันไดเหล็ก คลองไผ่สิงห์โต เนื่องจากติดอุปสรรคปัญหามีบ้านรื้อถอนเป็นเวลานาน และผู้รับจ้างได้หยุดงานไม่สามารถปฏิบัติงานเป็นเวลานาน อีกทั้งไม่สามารถทราบระยะเวลาที่แน่นอนว่าจะรื้อย้ายออกไปได้เมื่อใด หากปล่อยให้ระยะเวลาเนิ่นนานออกไปย่อมส่งผลเสียหาย ประกอบกับตามข้อ ๑๙ ของสัญญาดังกล่าว ได้ให้อำนาจผู้ว่าจ้างที่จะทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสัญญาลดเนื้องาน วงเงินค่าก่อสร้าง และระยะเวลาก่อสร้างซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนื้องานดังกล่าวนี้จะเหลือวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๖,๓๐๑,๕๐๐ บาท และระยะเวลาก่อสร้าง ๑๑๙ วัน จึงขอให้ผู้ฟ้องคดีพิจารณาให้ความยินยอมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลดเนื้องานดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงว่านับแต่ก่อนการทำสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีรู้ก่อนแล้วว่าสิ่งปลูกสร้างรื้อถอนและยังไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดประมูลให้มีการจ้างงานตามสภาพและเมื่อผู้ฟ้องคดีทำสัญญารับจ้างแล้วจะต้องนำงานที่ได้รับเข้าเสนอขอความสนับสนุนวงเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งทำให้เกิดการผูกมัดฐานะกับบุคคลภายนอกตามวงเงินที่ประเมินในการก่อสร้างตามสัญญาไม่น้อยกว่าเงินค้ำจำตามสัญญา จำนวน ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท



/และธนาคาร...

และธนาคารได้เข้ารับเงินพร้อมทั้งรับประกัน และขอสิทธิรับเงินแทนผู้ฟ้องคดีไว้แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีลวงเงินค่าก่อสร้าง และลดระยะเวลาการก่อสร้างจึงย่อมไม่อาจเป็นไปได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะการลดเวลาตามสัญญาย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาที่ผ่านมา เนื่องจากได้ลวงเลยเวลาตามสัญญาจ้างมาแล้วและเหตุที่ลวงเลยมาเพราะผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ได้พื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้พื้นที่ในการก่อสร้าง ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบงานก่อสร้างและเงื่อนไขทางการเงินแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบสถานที่ตามสัญญาให้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาทำการตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดเนื้องาน และวงเงินค่าก่อสร้างภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว มิฉะนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะถือว่าผู้ฟ้องคดีทำผิดสัญญาจ้างและจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ศ.ก. ๙/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๔ ปฏิเสธไม่ยินยอมตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ลดเนื้องาน และวงเงินค่าก่อสร้างกับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดสัญญาจ้างข้อ ๑๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างข้อ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๐๑๐/๒๓๕๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี และหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีต่อสัญญาจ้างและปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดสัญญาจ้างข้อ ๑๙ และยืนยันการเลิกสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเลิกสัญญาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยข้อสัญญาและข้อกำหนด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังนี้ (๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายเป็นเงิน ๓๙,๖๒๖,๒๐๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระครบถ้วน (๒) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท ซึ่งเป็นเงินค้ำประกันผลงานในการเบิกเงินค่างวดงาน งวดที่ ๕ (๓) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือค้ำประกันเลขที่ ๓๙-๔๒-๐๐๐๓๖-๐ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด หนังสือสัญญาค้ำประกันเลขที่ นฐ. ๑๗๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) หนังสือสัญญาค้ำประกันเลขที่ นฐ. ๔/๒๕๔๐



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) หนังสือสัญญา
 คำประกันเลขที่ นฐ. ๑๓/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๐ ของธนาคารนครหลวงไทย
 จำกัด (มหาชน) หนังสือสัญญาคำประกันเลขที่ นฐ. ๓๒/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
 ๒๕๔๐ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และหนังสือคำประกันเลขที่ นฐ. ๑๐๒/๒๕๔๐
 ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 (๔) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีงดคิดค่าปรับตามสัญญา เนื่องจากเหตุล่าช้าทั้งปวงมิได้เกิดจากการที่
 ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญา

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
 จ้างโดยลดขนาดงานก่อสร้างลง เป็นการลดประโยชน์สภาพการใช้เช่าน ค.ส.ล. อันเป็นวัตถุประสงค์
 แห่งการจัดทำบริการสาธารณะ การใช้สิทธิดังกล่าวจึงไม่ใช่กรณีที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดี
 โดยตรงหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของผู้ถูกฟ้องคดีในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
 ข้อตกลงนั้นต่อไป ตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘
 การใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างเหตุที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างที่มีการรुक้าของ
 ราษฎร ถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งจะนำมาเป็นเหตุที่จะใช้สิทธิแก้ไข
 เปลี่ยนแปลงสัญญาโดยลดขนาดงานก่อสร้างมิได้ การบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี
 จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่ชอบ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน
 ๓,๐๙๗,๔๒๔ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว
 นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าการบอกเลิกสัญญาของ
 ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยข้อสัญญา ข้อกฎหมายและไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 ชำระค่าเสียหายเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๖,๕๒๘,๗๗๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่เกิด
 ปัญหาอุปสรรคมีบ้านเรือนราษฎรกีดขวางอยู่ในแนวพื้นที่ก่อสร้างและไม่สามารถดำเนินการ
 ให้ราษฎรรื้อถอนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกไป ซึ่งหากปล่อยไว้ระยะเวลาเนิ่นนานออกไปย่อม
 ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ
 ตามสัญญาข้อ ๑๙ ในการแก้ไขสัญญาเพื่อลดเนื้องาน วงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลา
 ก่อสร้างลงให้เท่ากับงานก่อสร้างที่ได้ทำไปแล้วอันเป็นสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีฝ่ายเดียว
 โดยเด็ดขาดที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะโต้แย้งไม่ยินยอมในการแก้ไขสัญญาดังกล่าว
 เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมและไม่มาทำความตกลงในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดเนื้องานและ
 วงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญาข้อ ๑๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิก



/สัญญาจ้าง...

สัญญาจ้างจึงเป็นการใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายใดๆ แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) ราวเหล็กและบันได คลองฝ้ายสิงห์โต จากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กำหนดให้ ตามสัญญาจ้างเลขที่ สนน. ๑๐๓/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๙ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) ราวเหล็กและบันได คลองฝ้ายสิงห์โต ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี เป็นการจ้างก่อสร้างผนังคอนกรีตริมคลองเป็นแนวต่อจากแนวเขื่อนเดิมถึงจุดที่กำหนดให้ความยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งทรุดและน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรเสียหาย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง อันเป็นการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นสัญญาทางปกครอง ซึ่งตามข้อ ๑๓๑ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด วรรคสอง กำหนดว่า การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์แก่กรุงเทพมหานครโดยตรงหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของกรุงเทพมหานครในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาโดยได้ส่งมอบงานและได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญาถึงงวดที่ ๕ แต่จากรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างปรากฏว่ามีอุปสรรคหรือเหตุขัดข้องในการก่อสร้าง คือ มีเสาไฟฟ้าสายโทรศัพท์ ท่อประปา และบ้านเรือนราษฎรรุกล้ำกีดขวางอยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อน ผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบปัญหาและอุปสรรคแล้วจึงได้พิจารณาอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาจ้างถึง ๕ ครั้ง ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา ทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จจากเดิม ๒๑๐ วัน ขยายเป็น ๑,๔๘๑ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถไล่รื้อบ้านที่รุกล้ำและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าอุปสรรคจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ประกอบกับงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนตามสัญญานี้ถูกสภากรุงเทพมหานครตัดไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างอีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ



/ที่ กท ๕๐๑๐/๒๓๕๔...

ที่ กท ๕๐๑๐/๒๓๕๔ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ บอกเลิกสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างกับ ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างโดยปราศจาก การรบกวนขัดขวางจากบุคคลภายนอกให้กับผู้ฟ้องคดีได้ และสภากรุงเทพมหานครมีมติ ไม่เห็นชอบการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหล่อมปีตามสัญญาต่อไป ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มี งบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างอีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งบอกเลิกสัญญา ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) ราวเหล็กและบันได คลองไผ่สิงห์โต จึงมิใช่กรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือผู้ฟ้องคดีดำเนินการไม่ถูกต้องตามสัญญาประการหนึ่ง ประการใด การบอกเลิกสัญญาจ้างจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ตามข้อ ๑๙ ของสัญญา กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดี มีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญา ได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา การเพิ่มหรือลดงานจะต้องคิดและตกลงราคากันใหม่ และถ้าต้องเพิ่มหรือลดเงิน หรือยืดเวลาออกไปอีกก็จะให้ตกลงกันนั้น เป็นข้อตกลงที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิโดยเด็ดขาดที่จะทำการ แก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียดตามสัญญาได้ โดยที่ผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องตกลงยินยอมให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบรูปและ รายการละเอียดตามสัญญาดังกล่าวด้วยแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ ดังกล่าว ไม่ได้กำหนดให้การแก้ไขหรือเพิ่มเติม หรือลดงานตามแบบรูปและรายการละเอียด ตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องได้รับความยินยอมหรือทำความตกลงกับผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้รับจ้างก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิใดๆ ที่จะโต้แย้งหรือไม่ยินยอม แก้ไขเปลี่ยนแปลงลดเนื้องานตามสัญญาตามความประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดี ไม่ยินยอมมาทำความตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลดเนื้องานและวงเงิน ค่าก่อสร้างดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทำผิดสัญญาข้อ ๑๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิตามสัญญา ข้อ ๖ ในการบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกฟ้องคดี การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว เห็นว่า การที่สัญญาจ้าง ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) ราวเหล็กและบันได คลองไผ่สิงห์โต ระหว่างผู้ฟ้องคดี กับผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อกำหนดที่ให้สิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดีฝ่ายเดียวในการแก้ไขสัญญาได้ ไม่ว่าจะเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบรูปและรายละเอียดตามสัญญาโดยไม่ต้องได้รับ



/ความยินยอม...

ความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่สัญญา นั้น เนื่องจากสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันดินริมตลิ่งทรุด ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวกและน้ำท่วม บ้านเรือนประชาชนเสียหาย ซึ่งเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคอันเป็นบริการ สาธารณะ การที่สัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดที่มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ เพื่อให้การจัดทำบริการสาธารณะบรรลุผล แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะใช้เอกสิทธิ์ในการแก้ไขสัญญา ได้ฝ่ายเดียวนั้นจะต้องเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) รวเหล็กและบันไดเหล็ก คลองไผ่สิงห์โต ต่อจากเขื่อนเดิมถึงจุดที่กำหนดความยาว ประมาณ ๗๐๐ เมตร ในราคา ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างโดยได้ส่งมอบงานและได้รับเงิน ค่าจ้างตามสัญญาถึงงวดที่ ๕ แต่จากรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างปรากฏว่ามีเสาไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อประปา และบ้านเรือนราษฎรถูกล้ำกีดขวางอยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อน ทำให้ ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างงานให้เสร็จตามสัญญาได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบปัญหาและ อุปสรรคแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และต่ออายุสัญญาจ้างถึง ๕ ครั้ง ตามบันทึก ต่อท้ายสัญญา จนระยะเวลาการก่อสร้างขยายเป็น ๑,๔๘๑ วัน และเมื่อสภากรุงเทพมหานคร มีมติไม่เห็นชอบที่จะให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีของงบประมาณการก่อสร้างนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงลดงานก่อสร้างลงให้เท่ากับผลงานที่ ผู้ฟ้องคดีได้ทำไปแล้ว โดยให้ลดงานก่อสร้างตามสัญญาจากวงเงิน ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท ลง คงเหลือวงเงินค่าจ้างก่อสร้างจำนวน ๖,๓๐๑,๕๐๐ บาท และระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๑,๔๘๑ วัน ลดลงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง ๑๑๙ วัน ซึ่งการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเป็นการลด เนื่องงานก่อสร้างเขื่อนลงจากความยาว ๗๐๐ เมตร เหลือความยาวประมาณ ๓๖๔ เมตร ทำให้ประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันดินริมตลิ่งทรุดและน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ลดลงจากเดิมอันเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิ ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงลดงานก่อสร้างตามสัญญาลง มิใช่เป็นการดำเนินการเพื่อให้บริการ สาธารณะบรรลุผลจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าเสียหายจาก การบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อการบอกเลิกสัญญาจ้าง ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห้องคลอง) รวเหล็กและบันได คลองไผ่สิงห์โต ของผู้ถูกฟ้องคดี



/เป็นการกระทำ...

เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการถูกโต้แย้งสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใดนั้น เห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซึ่งผู้ฟ้องคดีขอให้ชดใช้เป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ ของยอดเงินตามสัญญาจ้าง เป็นค่าเตรียมการก่อสร้างค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ค่าวัสดุสำนักงานค่าเช่ารถยนต์รับส่งคนงาน ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหารเครื่องดื่มและค่ารับรองในโครงการซึ่งผู้ฟ้องคดีกำหนดจำนวนค่าเสียหายโดยวิธีประมาณว่าควรจะมีค่าใช้จ่ายดำเนินการร้อยละ ๑๒ ของยอดเงินตามสัญญา ซึ่งเป็นการกำหนดค่าเสียหายขึ้นโดยไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ แต่ในการบริหารงานผู้ฟ้องคดีย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งเพื่อเตรียมการก่อสร้างงานในส่วนที่เหลือโดยไม่มีรายได้ เป็นการตอบแทน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเป็นค่าเสียหายร้อยละ ๑๐ ของสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท จึงเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแล้ว

สำหรับค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือคำประกันตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๗๒๖,๑๕๐ บาท ค่าธรรมเนียมหนังสือสัญญา คำประกันการเบิกเงินล่วงหน้าและค่าธรรมเนียมหนังสือสัญญาคำประกันการเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๔ นั้น เห็นว่า ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายให้แก่ธนาคารในการคำประกันการปฏิบัติตามสัญญา จึงเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติในการดำเนินงานที่ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายไม่ว่าจะมีการเลิกสัญญาหรือไม่ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดเกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างให้กับผู้ฟ้องคดี โดยได้แก้ไขสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไปถึง ๕ ครั้ง ทำให้ระยะเวลาการก่อสร้างจากเดิมที่กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน ขยายเป็น ๑,๔๘๑ วัน ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่ไม่ติดอุปสรรคบ้านเรือนที่รูก่อสำเร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๑ และไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อีก ต่อมา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกัน



/เพิ่มขึ้น...

เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ขยายออกไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ (๑) ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันตามสัญญาเป็นเงินร้อยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง (จำนวน ๑๔,๕๒๓,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๗๒๖,๑๕๐ บาท เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒.๕ ต่อปี เป็นเงิน ๑๘,๑๕๓ บาท เป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๗๒,๖๑๒ บาท (๒) ค่าธรรมเนียมหนังสือสัญญาคำประกันการเบิกเงินล่วงหน้าเป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของสัญญา เป็นเงิน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๓๖,๓๐๘ บาทเป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๑๔๕,๒๓๐ บาท (๓) ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันผลงานในการเบิกเงินงวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินที่เบิกรวมเป็นเงิน ๑๒๙,๗๕๐ บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๓,๒๔๔ บาทเป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๑๒,๙๗๖ บาท (๔) ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันผลงานในการเบิกเงินงวดที่ ๒ ร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินที่เบิกรวมเป็นเงิน ๑๕๖,๓๐๐ บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๓,๙๕๐ บาท เป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๑๕,๙๒๐ บาท (๕) ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันผลงานในการเบิกเงินงวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินที่เบิกรวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท (๖) ค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันผลงานการเบิกเงินงวดที่ ๔ ร้อยละ ๑๐ ของยอดเงินที่เบิกรวมเป็นเงิน ๑๕๓,๑๖๐ บาท เสียค่าธรรมเนียมปีละ ๓,๘๐๐ บาท เป็นเวลา ๔ ปี รวมเป็นเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท รวมค่าธรรมเนียมหนังสือคำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๖๗,๑๓๘ บาท

สำหรับคำวัสดุก่อสร้างได้แก่เสาเข็ม ค.ส.ล. และแผงเขื่อน ค.ส.ล. ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้สั่งซื้อและสั่งผลิตแล้ว จึงเป็นค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนการสั่งผลิตผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและต้องทดสอบกำลังอัดของแท่งคอนกรีตก่อนนำมาใช้งาน ซึ่งงานก่อสร้างเขื่อนตามสัญญานี้ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๑ และได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปหลายครั้ง จนถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ โดยที่ผู้ฟ้องคดีรับทราบปัญหาในการก่อสร้างมาโดยตลอด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้สั่งผลิตเสาและแผงเขื่อนไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด ส่วนค่าปั้นจั่นจอดรอและค่าเช่ารถขุดที่จอดรอไม่สามารถทำงานได้ นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จได้เนื่องจากมีบ้านเรือนราษฎรรูก้ำในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไปจากเดิม ๒๑๐ วัน เป็น ๑,๔๘๑ วัน ตามหนังสือต่อท้ายสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีความจำเป็นที่จะนำปั้นจั่นมาจอดรอ



/เป็นเวลาถึง...

เป็นเวลาถึง ๗๓๐ วัน และเช่ารถขุดมาจอดรอเป็นเวลาถึง ๘ เดือน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างตลอดเวลา ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้

สำหรับค่าเสาเข็มไม้ ค่าไม้แบบ และค่าบ้านพักคนงาน เป็นค่าใช้จ่ายตามปกติที่ผู้ฟ้องคดีต้องลงทุนเพื่อก่อสร้างงานตามสัญญา จึงมิใช่ค่าเสียหายที่เกิดจากการเลิกสัญญาแต่อย่างใด ส่วนค่าแรงช่างและกรรมกรรายวัน นั้น เมื่อไม่มีการก่อสร้างผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายค่าแรงรายวัน สำหรับเงินเดือนพนักงานประจำสำนักงานและค่าเก็บงาน นั้น ผู้ฟ้องคดีกำหนดจำนวนเงินค่าเสียหายโดยมิได้มีหลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว

สำหรับค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ชดใช้จำนวน ๑๘,๘๙๑,๖๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นค่าเสียโอกาสในการที่จะไปรับงานโครงการอื่น ๆ นั้น เห็นว่า ในการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างผู้รับจ้างสามารถรับงานจ้างก่อสร้างได้หลายโครงการในเวลาเดียวกัน อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีคำนวณค่าเสียหายโดยใช้จำนวนค่าปรับตามสัญญากรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าปรับวันละ ๑๔,๕๒๓ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงคิดค่าเสียหายตามอัตราค่าปรับเดียวกันจากผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๑,๓๐๐ วัน เป็นเงิน ๑๘,๘๙๑,๖๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ว่าผู้ฟ้องคดีขาดรายได้จากการที่จะไปรับงานโครงการใด อีกทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีจะรับงานโครงการอื่นและมีกำไรจากการก่อสร้างตามจำนวนดังกล่าวหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ค่าเสียหายและค่าเสียโอกาสที่กำหนดเป็นเพียงการคาดเดาของผู้ฟ้องคดี ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามข้อ ๘ ของเอกสารท้ายสัญญาเรื่อง เจื่อนไซ หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ กำหนดว่า การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานก่อสร้างไปแล้วจำนวน ๕ งวด เป็นเงิน ๖,๓๐๑,๕๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาตามสัญญาออกไปโดยกำหนดให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ จึงถือว่าวันยกเลิกสัญญาจ้างเป็นวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตามแนวทาง



/ปฏิบัติของ...

ปฏิบัติของสำนักงบประมาณ มิใช่ถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครั้งสุดท้ายก่อนยกเลิกสัญญา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบการบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๔ และได้ยื่นฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการเรียกร้องภายใน ๙๐ วัน ตามเงื่อนไขในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) สำหรับงานก่อสร้างที่ส่งมอบงานไปแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน ๒๐๙,๐๔๖ บาท ส่วนงานงวดที่ยังไม่มีการก่อสร้างนั้น ผู้ฟ้องคดีจะขอรับเงินชดเชยมิได้เนื่องจากการให้เงินชดเชยค่างานก่อสร้างเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างจากการที่ราคาวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากการเปิดซองประกวดราคาถึงวันที่ส่งมอบงาน เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้เสียหายจากการที่ราคาวัสดุก่อสร้างเปลี่ยนแปลง จึงไม่ได้รับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ในส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน

สำหรับเงินค่าประกันผลงานในการเบิกเงินค่าจ้างงวดงานงวดที่ ๕ จำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท นั้น ตามสัญญากำหนดว่าในการจ่ายเงินงวดสุดท้ายผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าผลงานที่เลือกกับเงินที่หักไว้เป็นประกันผลงานคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าค่าประกันผลงานงวดที่ ๕ ที่หักไว้จำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีได้เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าในอัตราร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะหักจากค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีเบิกทุกครั้งในอัตราร้อยละ ๑๐ จนกว่าจะครบตามจำนวนที่จ่ายล่วงหน้า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๕ ไปแล้ว เป็นเงินรวม ๖,๑๖๑,๑๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงจ่ายคืนล่วงหน้าไปแล้วเป็นเงิน ๖๑๖,๑๑๐ บาท คงเหลือเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายคืนจำนวน ๘๓๖,๑๙๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานร้อยละ ๑๐ ของสัญญาจ้างเป็นเงิน ๑,๔๕๒,๓๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมหนังสือค่าประกันเป็นเงิน ๒๖๗,๑๓๘ บาท เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) สำหรับงานก่อสร้างที่ส่งมอบงานไปแล้ว ๕ งวด เป็นเงิน ๒๐๙,๐๔๖ บาท และเงินค่าประกันผลงานในการเบิกเงินค่าจ้างงานงวดที่ ๕ จำนวน ๑๒๘,๙๔๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๐๕๗,๔๒๔ บาท เมื่อหักเงินค่าจ้าง



/ล่วงหน้า...

ล่วงหน้าให้ผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายคืนจำนวน ๘๓๖,๑๙๐ บาท คงเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้เป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๒๒๑,๒๓๔ บาท

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๒๒๑,๒๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี นอกนั้นให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายไพบุลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



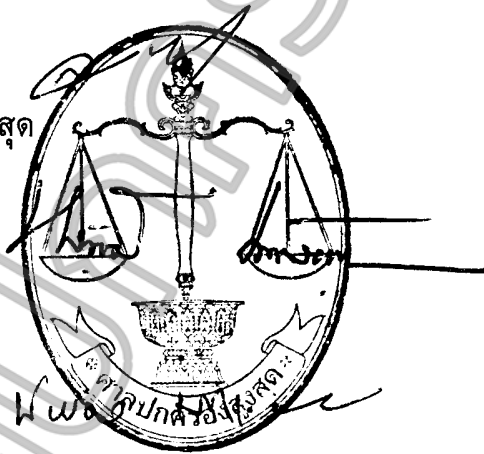
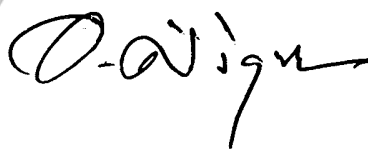
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพนพล เสงเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรารุช ศิริยุทธ์วัฒนา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

